



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Política Pública y Marco Legal en la Educación

Guía didáctica



Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades

Política Pública y Marco Legal en la Educación

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Educación Básica Pedagogía de las ciencias experimentales (Pedagogía de la química y biología)	I
▪ Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros	II

Autor:

Carlos Bladimir Moreano Guerra



F D C E _ 2 0 3 0

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Política Pública y Marco Legal en la Educación

Guía didáctica

Carlos Bladimir Moreano Guerra

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-890-1



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

29 de septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	9
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Primer bimestre	10
Resultado de aprendizaje 1	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	10
Semana 1	10
Unidad 1. Fundamentos teóricos y legales de la política pública en el sector de educación.....	11
1.1. Definición política pública, política educativa	11
1.2. Antecedentes de la política pública en el Ecuador	12
Actividades de aprendizaje recomendadas	14
Semana 2	15
1.3. Política pública y reforma educativa en el Ecuador	15
Actividades de aprendizaje recomendadas	18
Semana 3	19
1.4. Fundamentos de las políticas educativas en el Ecuador	19
1.5. Política pública de educación desde 1990 a 2000	19
Actividades de aprendizaje recomendadas	22
Autoevaluación 1.....	24
Semana 4	26
1.6. Antecedente de las políticas públicas educativas en el Ecuador: plan decenal como política de Estado (2006-2015)	26
Actividades de aprendizaje recomendadas	27

Semana 5	28
1.7. Antecedente de las políticas públicas educativas en el Ecuador: plan nacional del buen vivir.....	28
1.8. La constitución de la república del Ecuador sustento para el fortalecimiento educativo	31
Actividades de aprendizaje recomendadas	33
Semana 6	33
1.9. Objetivos del plan de creación de oportunidades 2021-2025 vinculados con la educación.....	34
Actividades de aprendizaje recomendadas	35
Semana 7	36
1.10. Planes nacionales de desarrollo. Ejes, políticas y metas relacionadas con la educación.....	36
Actividades de aprendizaje recomendadas	38
Autoevaluación 2.....	39
Semana 8	41
Actividades finales del bimestre	41
Segundo bimestre	43
Resultado de aprendizaje 2	43
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	43
Semana 9	43
Unidad 2. La educación intercultural y bilingüe en el Ecuador. Marco legal que la sustenta	43
2.1. Principios generales de la educación intercultural en el Ecuador	44
2.2. Derechos y obligaciones de los agentes educativos y sociales.....	45
Actividades de aprendizaje recomendadas	47
Autoevaluación 3.....	49
Resultado de aprendizaje 2 y 3	52

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	52
Semana 10	52
Unidad 3. Sistema nacional de educación en el Ecuador	52
3.1. Sistema nacional de educación en Ecuador: título III.	
Del sistema nacional de educación, de los objetivos del	
sistema nacional de educación.....	52
Actividades de aprendizaje recomendadas	57
Semana 11	57
3.2. Sistema nacional de evaluación educativa. Capítulo noveno.	
Del instituto nacional de evaluación educativa	57
Actividades de aprendizaje recomendadas	59
Semana 12	60
3.3. Sistema de educación intercultural bilingüe. Título IV. De.....	
la educación intercultural bilingüe. Capítulo primero. Del	
sistema de educación intercultural bilingüe.....	60
3.4. Relación del marco legal en el sector educativo refrendado en	
los lineamientos u orientaciones metodológicas del	
Modelo Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)	61
Actividades de aprendizaje recomendadas	62
Autoevaluación 4.....	64
Resultado de aprendizaje 3 y 4	66
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas	66
Semana 13	66
Unidad 4. Derechos de la niñez y adolescencia en el sistema nacional ecuatoriano y su respaldo legal	66
4.1. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos	67
4.2. El niño, niña y adolescentes en sus relaciones de familia.....	67
Actividades de aprendizaje recomendadas	69
Semana 14	70
4.3. Sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia.....	70

4.4. Responsabilidad del adolescente	70
4.5. Medidas socioeducativas	71
Actividades de aprendizaje recomendadas	72
Autoevaluación 5.....	73
Semana 15	75
Unidad 5. Derecho de las personas con discapacidad en la educación.	
Marco legal ecuatoriano.....	75
5.1. Principios y disposiciones fundamentales.....	75
5.2. De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios.....	76
5.3. Sistema nacional de protección integral de las personas con discapacidad	77
5.4. De las infracciones, procedimiento y sanciones	78
Actividades de aprendizaje recomendadas	78
Autoevaluación 6.....	80
Semana 16	83
Actividades finales del bimestre	83
4. Solucionario	85
5. Glosario.....	92
6. Referencias bibliográficas	93



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

1. Vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo.
2. Comunicación oral y escrita.
3. Orientación a la innovación y a la investigación.
4. Pensamiento crítico y reflexivo.
5. Trabajo en equipo.
6. Compromiso e implicación social.
7. Comportamiento ético.
8. Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

Caracteriza la aplicación de la política pública y del Buen Vivir en los contextos y sistemas socioeducativos con principios de honestidad, responsabilidad, servicio social, creatividad, trabajo en equipo y humildad intelectual.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

La presente asignatura pretende reforzar el limitado conocimiento de la política pública en educación por parte de quienes forman la comunidad educativa, lo que, desde la pertinencia social, dificulta la integración de las características de los contextos de acuerdo a los requerimientos del sistema educativo; aspectos que no potencian el desarrollo integral de la persona desde su trascendencia y el ejercicio de un liderazgo desde principios de honestidad, responsabilidad, servicio social, creatividad, trabajo en equipo y humildad intelectual.



2. Metodología de aprendizaje

Estimado estudiante, durante el desarrollo de esta asignatura se aplicará aprendizaje basado en investigación y aprendizaje situado (in situ).

La asignatura de Política Pública y Marco Legal en la Educación establecerá una metodología basada en investigación, la misma que hace referencia a una metodología integradora de conocimiento y acción, puesto que los saberes teóricos se van cristalizando de manera práctica, lo que permite al estudiante fortalecer su conocimiento, creando un análisis crítico sobre la política educativa con sus articulaciones con los derechos del Buen Vivir.

Con el objetivo de aportar al logro de los resultados de aprendizaje, durante el periodo académico se aplicará el proceso metodológico de aprendizaje situado, el cual indica que el estudiante aprende de circunstancias que le acercan a la realidad.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje



Primer bimestre

Resultado de aprendizaje 1

- Identifica los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo como medio para el análisis de las acciones educativas que se desarrollan en el contexto nacional y local.

Por medio de este resultado de aprendizaje conocerá los fundamentos teóricos de la política pública en los sectores de la educación como son los conceptos de política pública, política educativa, su reforma, plan decenal, la Constitución de la República, con todo esto se busca establecer su comprensión en la identificación de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo como medio para el análisis de las acciones educativas que se proyectan en el contexto nacional y local.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 1

A partir de este punto iniciamos el desarrollo de contenidos de la materia con los temas expuestos, recuerden que la actividad académica es permanente a lo largo de las dieciséis semanas que comprende este curso, el mismo que está dividido en dos bimestres de ocho semanas cada uno.

Una de las primeras actividades que les invito a realizar es concretar de forma escrita una planificación básica de su tiempo con base en la disponibilidad real que tenga para el estudio de las materias en las que se matriculó en el presente ciclo, entre ellas la nuestra, tome en cuenta que

cada semana que pasa implica avance de contenidos y no es prudente dejar que estos se acumulen.

Para esta tarea considere las actividades diarias y regulares que usted desarrolla, calcule el tiempo que toma en cada una de ellas y en un cuadro de doble entrada, en el que considere en el eje uno las horas y en el otro las actividades. Tome en cuenta que una vez que se matriculó en el presente ciclo académico, una de las actividades principales que usted debe resaltar en este cuadro es el tiempo dedicado para el estudio, le sugiero que este cuadro sea considerado con los tiempos de una semana.

Unidad 1. Fundamentos teóricos y legales de la política pública en el sector de educación

1.1. Definición política pública, política educativa

Para iniciar con el concepto de política pública es necesario conocer definiciones muy sencillas como ¿qué es política?, ¿qué es lo público?, mismas que a continuación se presentan:

- Política es la ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de las sociedades humanas, como es el Estado en los asuntos de interés.
- Público es un adjetivo notorio, que hace referencia a aquello que resulta patente, sabido o visto por todos.

Partiendo de estos conceptos se puede indicar que la política pública son acciones de Gobierno, que busca brindar como respuesta a varias demandas de la sociedad.

También se puede definir a la política pública como la relación Gobierno-Estado, es decir, lo que el Gobierno puede hacer para que de esa manera se logre atender las necesidades reales de la población, por consiguiente, es un pacto entre el Estado y la sociedad.

Las políticas públicas deben ser consideradas como un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo de un plazo de tiempo, y cabe mencionar que tienen un impacto directo en el bienestar de la población.

Las políticas públicas se relacionan con el acceso de las personas a bienes y servicios, se forman, precisamente, de reglas y acciones que tienen como objetivo brindar respuestas a la multiplicidad de necesidades, intereses y preferencias de grupos y personas que integran una sociedad.

Ahora es momento de definir a la política educativa, misma que manifiesta que son acciones que emprende el Gobierno, relacionadas con las prácticas educativas, y también la manera en que el Gobierno atiende la oferta y producción de la educación.

La política educativa es un conjunto de acciones adoptadas por una autoridad educativa competente y legítima, orientadas a resolver problemas específicos y alcanzar metas consideradas política o moralmente deseables para una sociedad o un Estado.

La política educativa es el conjunto de decisiones y acciones que se toman para mejorar la calidad de la educación en un país o región, esta política puede incluir medidas como la asignación de recursos económicos, la creación de programas de formación para docentes, la implementación de planes de estudio actualizados y la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

La política educativa también puede estar orientada a alcanzar objetivos los cuales dependen del contexto de las necesidades y demandas de cada sociedad, en la infografía [Objetivos de la política educativa](#) se mencionan algunos de los más comunes.

En general, la política educativa es una herramienta fundamental para garantizar que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, que les permita desarrollar sus habilidades, competencias, y contribuir al desarrollo social y económico del país.

1.2. Antecedentes de la política pública en el Ecuador

Es momento de estudiar los antecedentes de las políticas públicas en el Ecuador y para esto es importante tomar en cuenta si usted tiene conocimiento o alguna idea de cómo iniciaron dichas políticas en el país, por tal manera vamos a dar inicio a su explicación.

La política pública en el Ecuador ha evolucionado a lo largo de su historia, durante gran parte del siglo XX, el país estuvo marcado por la inestabilidad política y económica, lo que dificultó la implementación de políticas públicas efectivas.

Como antecedente de la política pública en el Ecuador se indica que a finales de los años setenta se dio una gran oportunidad en el país, puesto que se proporcionó una nueva clase política, con lo que se dio fin a varias décadas de inestabilidad y alternancia de Gobiernos militares y civiles, en 1978 se efectuó el cambio político con una nueva Constitución que buscaba cambiar dramáticamente las reglas del juego político permitiendo una mayor representación y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Tres décadas más tarde, se puede indicar que varias administraciones, al margen de su afiliación ideológica, tuvieron un éxito limitado para articular diversos intereses sociales, establecer prioridades en la agenda de problemas de desarrollo, e implementar políticas sociales y económicas de manera oportuna y efectiva. En su mayor parte, la formulación de políticas públicas en cada Gobierno fue una serie de respuestas espasmódicas para atender problemas emergentes, pero no para diseñar o anticipar soluciones de largo plazo que se ajusten a las crecientes y diversas necesidades nacionales.

Gracias al *boom* exportador de los años sesenta y el descubrimiento de yacimientos petroleros en la Amazonía durante la dictadura militar de dichos años, se impulsó un nivel inédito de crecimiento, con un consiguiente incremento en el gasto público, la inversión, y una rápida modernización de la infraestructura productiva.

En décadas recientes, tras el retorno a la democracia en 1979, los procesos de ajuste y estabilización económica exigieron una decisiva intervención de los gobiernos, durante la década de los años ochenta, la formación de políticas en el Ecuador estuvo guiada por la crisis regional de la deuda externa, y a partir de los años noventa, por la necesidad implícita o explícita de ajustar la economía a las prescripciones técnicas enunciadas por el consenso de Washington.

En los años noventa, el Ecuador experimentó una serie de crisis económicas y políticas que llevaron a la implementación de políticas neoliberales, como la privatización de empresas estatales y la liberalización del comercio, estas políticas tuvieron un impacto negativo en la población, especialmente en

los sectores más vulnerables, en el 2007 el gobierno del presidente Rafael Correa inició un proceso de transformación del Estado y de las políticas públicas, se promovió una visión de desarrollo que ponía énfasis en la inclusión social, la equidad y la participación ciudadana, se crearon nuevas instituciones y se fortalecieron las existentes para mejorar la gestión pública y garantizar el acceso a servicios básicos. En los últimos años, el país ha enfrentado desafíos económicos y políticos, lo que ha afectado la implementación de políticas públicas, sin embargo, el enfoque en la inclusión y la equidad sigue siendo una prioridad para muchos sectores de la sociedad ecuatoriana.

A lo largo de estas profundas transformaciones económicas, los gobiernos encargados de tomar decisiones políticas se encontraron ante la dificultad de lograr consensos entre una inminente proliferación de actores sociales y económicos con efectiva influencia política.

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Como corresponde a un trabajo organizado, vamos a crear una carpeta, libreta de apuntes, agenda o cualquier otro material exclusivo para llevar adelante las notas y ejercicios de la materia, así cuando requieran cualquier información sabrán a donde remitirse.

1. Le invito a revisar el documento denominado “¿Qué es una política pública?”, el cual le permitirá establecer la comprensión y análisis de lo que significan las políticas públicas, así como los mecanismos de diseño y elaboración de las mismas, lo que le llevará a determinar que constituyen un factor decisivo para promover o inhibir la transformación social.
2. En su carpeta de trabajo, a partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada, elaborar un diagrama que presente:
 - a. Objetivos de las políticas públicas.
 - b. Ventajas y desventajas de las políticas públicas.
 - c. Formulación de las políticas públicas.

- d. Actores de la política pública.
- e. Elabore su propia definición de política pública.
- f. Indique lo más relevante para usted sobre los antecedentes de las políticas públicas en el Ecuador.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas debe realizarlas, puesto que son una parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



Semana 2

1.3. Política pública y reforma educativa en el Ecuador

Seguimos avanzando con nuestro estudio y una vez que se tiene claro el alcance, significado y el antecedente de la política pública en el Ecuador, es necesario ahora entender qué es una reforma educativa.

Las reformas educativas son actos de Gobierno, es decir, acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación, estas son el resultado de un proceso complejo en el que intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país.



Por lo tanto, la reforma educativa es una transformación del modelo educativo con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, es decir, garantizar el máximo aprendizaje de todos los estudiantes.

Lo que motiva a realizar una reforma educativa es potencializar los factores de calidad, equidad, interculturalidad y universalidad, es por esto se detallan los siguientes propósitos específicos:

- Propiciar la sensibilización de la sociedad nacional y de las comunidades locales con la educación, si la educación no es vista

y sentida como una cuestión que atañe a todos, difícilmente creará inclusión en los procesos y en las necesarias transformaciones del país.

- Mejorar la calidad educativa, que implica terminar con la selectividad, hacer pruebas finales nacionales al fin de cada etapa y reforzar la formación en lengua y matemáticas, entre otros cambios.
- También se pretende mejorar la educación para la ciudadanía y permitir a las administraciones que puedan concertar la financiación pública de colegios de enseñanza sin considerar el género.
- Detener el abandono y el fracaso escolar.
- Preparar a los estudiantes para la vida, para la participación en una sociedad democrática, para el mundo laboral o de emprendimiento y para continuar con sus estudios universitarios.

Todos estos propósitos tienen íntima relación con los objetivos que se propone el Gobierno central a través del Ministerio de Educación.

Con esta introducción, que hace referencia a la reforma educativa, es momento de iniciar el estudio de cómo inicia la relación entre reforma educativa y política pública en el Ecuador.

En el gobierno del señor Galo Plaza 1948 – 1952 se plantea una modernización entre el Estado y la sociedad donde la educación es lo más primordial, en primer lugar, se rompe con la inestabilidad económica y política que viene desde los años veinte; en segundo lugar, la planificación del desarrollo se convierte en una tarea indispensable del Estado, puesto que, la sierra debe abastecer el mercado interno y la costa encargarse de la exportación de arroz, banano y cacao, al mismo tiempo se integra la minería y la industrialización; en tercer lugar, Ecuador inicia a vincularse de manera competitiva con los mercados del exterior y lo que es fundamental crear buenas relaciones con organismos como el Banco Mundial de Naciones Unidas en aquel tiempo; en cuarto lugar, se manifiesta que se tiene una estabilidad política, lo cual se apega a lo democrático y de esta manera la educación cumple un papel clave (Arcos Cabrera & Espinosa, 2008, pp. 34,35).

Por lo indicado anteriormente, la política educativa del señor Plaza se orientó mucho a la matrícula en la primaria y esencialmente en las partes

rurales, puesto que es donde más problemas educativos se presentaban y lo que se quería lograr es evitar la migración.

Se manifiesta que a fines de los años cincuenta inician varios cambios en el sector educativo, se podría llamar un cambio radical, lo que fue un aspecto importante de las políticas que incluyó a todos los niveles educativos, a partir de esto se logró determinar que se incrementó el número de profesores, establecimientos educativos, lo que demostró un crecimiento muy importante en los años setenta paralelamente con la matrícula de estudiantes.

Como otro aspecto importante en la reforma educativa, se produce en la Junta Militar 1963 – 1966 donde se planteó al Estado hacia una nueva y revolucionaria etapa de reconstrucción moral económica y administrativa, en la que el sistema educativo nacional debía atender a varios segmentos de la población y también preocuparse del déficit tanto en infraestructura como en la capacitación a los docentes, para lo que se definió nuevos criterios de reclutamiento de los mismos, aquí es importante tener claro que se tuvo apoyo del Gobierno Norteamericano con materiales didácticos que aportaban a la enseñanza de la educación primaria (Arcos Cabrera & Espinosa, 2008, pp. 35,36). Cabe destacar que en los sesenta por medio de la lucha de los estudiantes se logró suprimir los exámenes de ingreso, lo que marcó un hito en las políticas educativas, teniendo como consecuencia un gran incremento en el sistema de educación en todos sus niveles, esto brindó un cambio positivo en los indicadores educativos hasta 1990.

Posteriormente, se tiene un Gobierno militar como es Guillermo Lara 1972 - 1976, quien propone el Plan de Transformación y Desarrollo, donde las políticas educativas son tomadas en cuenta en un proceso más amplio de desarrollo e industrialización, puesto que el Estado controlaba los recursos de la exportación de petróleo, lo que le permitía poseer autonomía.

Con estos antecedentes en los últimos años, el Ecuador ha implementado una serie de políticas públicas y reformas educativas con el objetivo de mejorar la calidad de la educación en el país. Estas medidas han sido impulsadas por el Gobierno y han contado con la participación de diversos actores, incluyendo docentes, estudiantes, padres de familia y organizaciones sociales, en la siguiente infografía se presentan las principales [Políticas públicas y reformas educativas en Ecuador](#).

Estas políticas públicas y reformas educativas han generado importantes avances en el sistema educativo ecuatoriano, como una mayor cobertura y acceso a la educación, una mejora en la calidad de la enseñanza y una mayor inclusión educativa, sin embargo, aún existen desafíos importantes por enfrentar, como la necesidad de mejorar la formación docente, reducir la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales y garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:

1. Le invito a revisar el documento [“Desafíos para la educación en el Ecuador: calidad y equidad”](#) mismo que le permitirá establecer un criterio sobre el número de estudiantes por profesor en diferentes años y las transformaciones que mantuvo la educación en diferentes gobiernos de turno con sus respectivos cambios.
2. De las páginas 31 a la 39, en su carpeta de trabajo, a partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada, elaborar:
 - a. Un resumen donde indique la reforma orientada al acceso.
 - b. A partir del mismo resumen, elabore un diagrama esquemático de la reforma orientada al acceso.

Nota: por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



1.4. Fundamentos de las políticas educativas en el Ecuador

Una vez que se adquiere más conocimiento acerca de la política pública y la reformativa educativa, es momento de tener claro los fundamentos de las políticas educativas en el Ecuador, para esto se debe entender que estas son un conjunto de actividades que adopta la autoridad educativa, cien por ciento orientadas a resolver problemas y concretar metas que son netamente políticas que exige una sociedad o Estado. Estas metas se alinean principalmente a la igualdad, inclusión, calidad de la educación, etc. Con esto se llega a determinar que en su mayoría las políticas públicas educativas llevan un proceso de diseño, implementación y la evaluación por parte de los actores directos como son los alumnos y docentes de las instituciones educativas.

En el Ecuador, la política educativa ha sido una preocupación constante desde la época colonial. Durante la Colonia, la educación estaba reservada para las élites y la Iglesia católica, lo que limitaba el acceso a la educación de la mayoría de la población. En el siglo XIX, con la independencia del país, se iniciaron los primeros esfuerzos por democratizar la educación y hacerla más accesible a todos los ciudadanos. En 1830 se creó el primer sistema educativo nacional, que estableció la obligatoriedad de la educación primaria y la gratuidad de la enseñanza en las escuelas públicas. En las décadas siguientes, se implementaron diversas políticas para fortalecer el sistema educativo, como la creación de escuelas normales para la formación de docentes, la promoción de la educación técnica y profesional, y la expansión de la educación secundaria. En 1979 se promulgó una nueva Constitución que estableció el derecho a la educación como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. A partir de entonces, se han implementado diversas políticas para mejorar la calidad de la educación en el país, como la creación del Ministerio de Educación y Cultura en 1988.

1.5. Política pública de educación desde 1990 a 2000

Vamos ahora a establecer un conocimiento más amplio sobre la política pública desde 1990 a 2000, la misma que nos dice que durante la década

de 1990, el Ecuador experimentó una serie de crisis económicas y políticas que afectaron gravemente al sector educativo, la falta de recursos y la desigualdad en la distribución de los mismos llevaron a una situación de abandono y deterioro de las instituciones educativas públicas, en este contexto, se implementaron políticas neoliberales que buscaron privatizar la educación y reducir el papel del Estado en la provisión de servicios educativos, se crearon programas de becas para estudiantes de bajos recursos, pero estos no fueron suficientes para mejorar la calidad de la educación.

Según a inicios de los noventa, aparece una serie de programas y proyectos que incluyen el tema de la calidad educativa como objetivo prioritario, con ello se inicia la etapa de la “Reforma Educativa Orientada a la Calidad” la cual iniciaba desde un diagnóstico crítico del anterior proceso reformista y de los elementos a él asociados como organización y administración del sistema, cambios en el currículo, capacitación docente, medición de logros (Minteguiaga, 2014, pp. 35, 36).

La Reforma Educativa Orientada a la Calidad es una de las políticas educativas más importantes implementadas en el Ecuador, puesto que busca mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y modernización de los planes de estudio, la formación y capacitación continua de los docentes, la promoción de la investigación y la innovación, y la inclusión de tecnologías educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, tiene como objetivo garantizar la equidad en el acceso a la educación, eliminando las barreras económicas y sociales que impiden que algunos estudiantes puedan acceder a una educación de calidad, para brindar cumplimiento a esto, se han establecido programas de becas y ayudas económicas para los estudiantes más vulnerables.

A partir de esto la política educativa tuvo varios cambios en la reforma, por ejemplo: en 1991 se propone el “Modelo Alternativo de Educación” que tiene como objetivo presentar una propuesta de reforma educativa para las unidades experimentales existentes, pudiendo expandirse y generalizarse en todo el sistema educativo ecuatoriano, con este modelo la calidad se asocia a la innovación (Minteguiaga, 2014, p. 34).

El Modelo Alternativo de Educación es una propuesta educativa que busca brindar una educación más personalizada y adaptada a las necesidades y características de cada estudiante, este modelo se enfoca en el desarrollo integral de los estudiantes, promoviendo su creatividad, autonomía,

responsabilidad y capacidad crítica, en él se fomenta el aprendizaje activo y participativo, en el que los estudiantes son los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje y los docentes actúan como facilitadores y guías, en este proceso, como parte importante, se busca integrar el uso de tecnologías educativas y la investigación como herramientas para el aprendizaje.

En 1993 se crea el “Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (Moreib)” en el cual se elaboró una propuesta curricular, material didáctico de educación primaria quichua, capacitación a docentes y apoyo a las organizaciones indígenas en el campo de la promoción educativa y cultural.

El Modelo de Educación Intercultural Bilingüe (Moreib), es una propuesta educativa que busca promover el respeto y valoración de la diversidad cultural y lingüística en el ámbito educativo, este modelo se enfoca en brindar una educación bilingüe e intercultural, en la que se reconozcan y valoren las lenguas y culturas de los estudiantes y sus comunidades, promueve el intercambio cultural entre los estudiantes y la comunidad, fomentando el diálogo y la comprensión intercultural; este modelo educativo también busca desarrollar habilidades interculturales en los estudiantes, como el respeto, la tolerancia y la empatía hacia otras culturas y formas de vida.

Ya en 1998 se considera el Programa de Redes Escolares Autónomas Rurales (REAR- Redes Amigas) donde lo que se buscaba era mejorar la educación ecuatoriana, para lo que fue necesario contar con apoyo de universidades, ONG, iglesias, etc. Es sumamente importante destacar que todas las políticas y programas se centraron en la educación básica rural, con lo que se buscó la deserción escolar e incluir a grupos que fueron excluidos del sistema de educación como fueron los indígenas, montubios y afroecuatorianos (Sarango, 2018).

El Programa de Redes Escolares Autónomas Rurales (REAR) es una iniciativa que busca mejorar la calidad educativa en las zonas rurales y alejadas del país, el programa consiste en la creación de redes de escuelas rurales autónomas, en las que los docentes y las comunidades locales tienen un papel fundamental en la toma de decisiones y en la gestión educativa, el programa busca promover una educación contextualizada y pertinente a las necesidades y realidades de las comunidades rurales, utilizando metodologías participativas y activas, como objetivo importante del programa es mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento

de las escuelas rurales, para garantizar un ambiente educativo adecuado y seguro para los estudiantes y docentes.



En resumen, la política pública de educación, desde 1990 a 2000, en Ecuador estuvo marcada por la falta de recursos y la desigualdad en la distribución de estos.

Para ampliar más aún nuestro conocimiento es necesario leer el siguiente artículo [“Apuntes para una reflexión crítica de la política de educación actual en el Ecuador, desde la visión CTS”](#) el cual se enfoca en la ciencia y la tecnología, indicando que tiene interacción en la sociedad, buscando una educación, que se plantea como sinónimo de progreso de los pueblos, junto a políticas públicas y políticas de educación que se van implementando en el Ecuador bajo un nuevo marco legal que parten desde la Constitución de la República del 2008.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Le invito a revisar el documento [“Las oscilaciones de la calidad educativa en Ecuador, 1980 - 2010”](#) mismo que le permitirá establecer un criterio sobre los diferentes cambios que se produjeron en la década de los noventa para lograr establecer una calidad en la educación.
2. De las páginas 35 a la 65 en su carpeta de trabajo, a partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada, elaborar:
 - a. Un mapa conceptual de las partes que usted piense que son las más importantes sobre la calidad educativa en los noventa.
 - b. Elabore un párrafo con su propio concepto sobre la calidad educativa en los noventa.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

3. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos:



Autoevaluación 1

1. Las políticas públicas son respuestas del Estado a demandas y necesidades sociales.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Política es:
 - a. La ciencia y arte de gobernar, que trata de la organización y administración de las sociedades humanas, como es el Estado en los asuntos de interés.
 - b. La asignatura sobre leyes.
 - c. El arte de pequeñas sociedades en algunas regiones.
3. La política es la ciencia y arte de gobernar.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Lo público es:
 - a. Es un adjetivo notorio, que hace referencia a aquello que resulta patente, sabido o visto por todos.
 - b. Es un adjetivo notorio, que hace referencia a aquello visto por pocos.
 - c. Es una actividad política relacionada con una sociedad.
5. A finales de los años setenta se dio una gran oportunidad en el país, puesto que se proporcionó una nueva clase política, con lo que se dio fin a varias décadas de inestabilidad y alternancia de gobiernos militares y civiles.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.

6. Las reformas educativas son:
- a. Actos de gobierno, es decir, acciones a través de las cuales el Estado establece elementos para orientar las políticas de la educación.
 - b. Acuerdos para algunas instituciones educativas.
 - c. Desafíos que no se ejecutan y se mantienen.
7. La política educativa del señor Plaza se orientó mucho a la matrícula en la primaria.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. Identifique cuál de los siguientes es un propósito de la reforma educativa:
- a. Detener el abandono y fracaso escolar.
 - b. Mantener las políticas educativas sin cambios.
 - c. Incrementar el nivel de analfabetismo en el Ecuador.
9. A inicios de los noventa aparece el tema de la calidad educativa.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. En 1993 se crea el modelo:
- a. Educación intercultural bilingüe.
 - b. Modelo alternativo de educación.
 - c. Modelo de programa de redes escolares autónomas rurales.

[Ir al solucionario](#)



1.6. Antecedente de las políticas públicas educativas en el Ecuador: plan decenal como política de Estado (2006-2015)



En esta semana iniciamos con el análisis del [Plan Decenal de Educación 2006 – 2015](#), el que responde a una política de Estado que se encargó de promover estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo, permitiendo mejorar las condiciones socioeconómicas del país.

El Plan Decenal de Educación 2006 - 2015 fue propuesto al fin del gobierno de Alfredo Palacio (abril 2005 - enero 2007) y sometido a consulta popular en noviembre de 2006, el plan fue asumido y ejecutado por el gobierno de Rafael Correa.

El Plan Decenal fue una política de Estado que buscó mejorar la calidad y la equidad en la educación en Ecuador, este plan estableció objetivos claros en diferentes áreas, como la formación docente, la educación intercultural y bilingüe, la infraestructura educativa y la alimentación escolar. El Plan Decenal estableció la meta de reducir la brecha entre los estudiantes urbanos y rurales, promoviendo una educación de calidad para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico o étnico, se buscó fortalecer la formación docente, creando programas de capacitación y actualización para los maestros, además, se promovió una educación intercultural y bilingüe para los estudiantes indígenas, reconociendo la diversidad cultural del país y buscando garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los ciudadanos. En cuanto a la infraestructura educativa, se invirtió en la construcción y mejoramiento de escuelas y colegios en todo el país, también se crearon programas de alimentación escolar para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes más vulnerables y garantizar su acceso a una alimentación adecuada.

Este Plan Decenal es un instrumento estratégico que se compone de actividades administrativas, pedagógicas, técnicas y financieras con el fin de mejorar la calidad educativa, buscando equidad para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo de los estudiantes.

Dicho plan en el 2006 a través de una consulta popular se convierten en políticas de Estado, las ocho políticas del Plan Decenal se crean con el objetivo de brindar continuidad al compromiso de mejorar la educación en el Ecuador, este plan fue aprobado por más del 66 % de los votantes.

Por consiguiente, se manifiesta que, a partir del año 2006, se puso en marcha el Plan Decenal de Educación 2006-2015, el cual contenía ocho políticas educativas, las cuales se detallan en el siguiente módulo didáctico: [Políticas del Plan Decenal de Educación 2006-2015](#).

El Plan Decenal 2006-2015 presentó grandes progresos en el sistema educativo porque se unificó el currículo nacional, se universalizó la educación a todos los estratos sociales, fue una política de Estado que mejoró sin duda la calidad de la educación ecuatoriana, incrementando la inversión en educación, así como también erradicando el analfabetismo.

El Plan Decenal de Educación tiene un desarrollo nacional, a través de la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir (2009- 2013), es por esto que el Plan Decenal de Educación buscó un desarrollo local a nivel nacional, con un seguimiento a sus principales políticas, estas, aunque no muy bien delimitadas pretendían tener una educación de calidad en todos sus niveles iniciales, básica y bachillerato (Sarango, 2018).

En resumen, el Plan Decenal fue una política de Estado que buscó mejorar la calidad y la equidad en la educación en Ecuador, promoviendo una educación intercultural y bilingüe, fortaleciendo la formación docente y mejorando la infraestructura educativa y las condiciones de vida de los estudiantes más vulnerables.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Le invito a revisar el documento [“Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006, 2015”](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:

Identifique las políticas, objetivos, líneas de acción, un logro y una meta. Puede utilizar el siguiente formato:

Tabla 1

Datos importante del Plan Decenal

Política	Objetivo	Línea de acción	Logro	Meta
----------	----------	-----------------	-------	------

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



Semana 5

1.7. Antecedente de las políticas públicas educativas en el Ecuador: plan nacional del buen vivir

Antes de iniciar con nuestro estudio es necesario conocer si usted sabe ¿Qué es un Plan Nacional?, a continuación, lo definimos, si se toma en cuenta la realidad económica, política, social del país y bajo la estructura legal suprema como es nuestra Constitución, cada gobierno al inicio de su actividad está obligado a generar un plan de trabajo, a estos planes se los conoce como Plan Nacional de Desarrollo.

Un Plan Nacional de Desarrollo es un conjunto de políticas y estrategias diseñadas por el Gobierno para abordar los desafíos y necesidades del país en diferentes áreas, como la educación, la salud, la economía, el medioambiente, entre otras, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible del país.

En esta semana se analizará el [Plan Nacional del Buen Vivir 2009 - 2013](#), que es el instrumento al que se sujetarán todas las políticas, programas y proyectos públicos, la inversión y asignación de los recursos, así como la coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Para esto, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 propuesto por el economista Rafael Correa Delgado

está estructurado con una secuencia de contenidos como la presentación, el contexto y posteriormente se tiene la parte donde se indican los doce objetivos nacionales orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto de cambio, a la construcción de un Estado plurinacionalidad e intercultural que plantea algo nuevo para todos los ecuatorianos que buscan el buen vivir.

El Plan Nacional del Buen Vivir es una política de Estado que se implementó en Ecuador a partir del año 2009. Este plan busca transformar el modelo de desarrollo del país, promoviendo una economía social y solidaria, una democracia participativa y una sociedad más justa e inclusiva. En cuanto a la educación, el Plan Nacional del Buen Vivir establece como uno de sus objetivos principales la construcción de un sistema educativo integral y de calidad, para lograr esto, se busca fortalecer la formación docente, promover una educación intercultural y bilingüe, mejorar la infraestructura educativa y garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos. Además, se busca fomentar la investigación científica y tecnológica en el ámbito educativo, promoviendo el desarrollo de nuevas metodologías pedagógicas y la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, el Plan Nacional del Buen Vivir intenta transformar el modelo de desarrollo del país, promoviendo una economía social y solidaria, una democracia participativa y una sociedad más justa e inclusiva. En el ámbito educativo, se busca construir un sistema educativo integral y de calidad, fortaleciendo la formación docente, promoviendo una educación intercultural y bilingüe, mejorando la infraestructura educativa y fomentando la investigación científica y tecnológica.

Este Plan Nacional del Buen Vivir cuenta con doce objetivos, donde se hará hincapié en el objetivo 2 que se lo denomina **“mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”** el cual manifiesta que se requiere de acciones armónicas e integrales en cada ámbito. Mediante la atención adecuada y oportuna de la salud, se garantiza la disponibilidad de la máxima energía vital; una educación de calidad favorece la adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales y sociales; a través de la cultura, se define el sistema de creencias y valores que configura las identidades colectivas y los horizontes sociales; el deporte constituye un soporte importante de la socialización, en el marco de la educación, la salud y también de la acción individual y colectiva. La educación, entendida como

formación y capacitación en distintos niveles y ciclos, es indispensable para fortalecer y diversificar las capacidades y potencialidades individuales y sociales, y promover una ciudadanía participativa y crítica.

La educación contribuye a la construcción, transformación y replanteamiento del sistema de creencias y valores sociales y a la revalorización de las culturas del país, a partir del reconocimiento de la importancia de las prácticas sociales y de la memoria colectiva para el logro de los desafíos comunes de una nación.

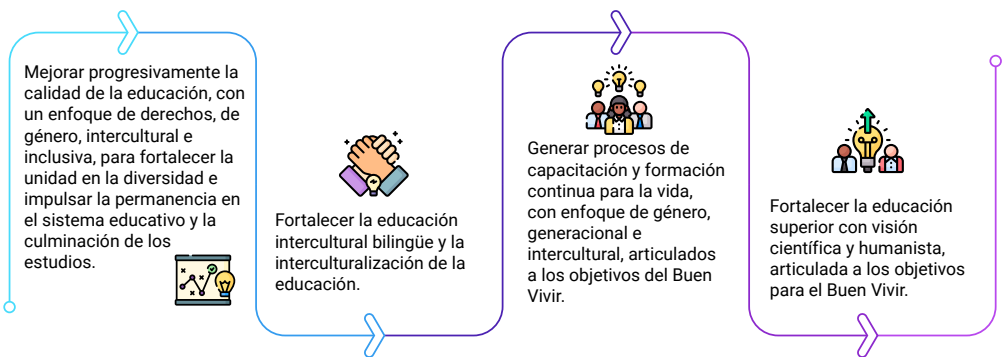


Es así, el objetivo 2 indica que existirá una educación que favorecerá a la adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros individuales y sociales, también entiende a la educación como una formación y capacitación en varios niveles para determinar una sociedad participativa y crítica.

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009), existen políticas y metas para el objetivo 2.

Dentro de las **políticas** de este objetivo se indican algunas a continuación:

Figura 1
Políticas del objetivo



Nota. Adaptado de *Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013* [Ilustración], por Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009, SENPLADES.

Dentro de las **metas** de este objetivo se indican algunas a continuación:

- Al menos el 30 % de los estudiantes de 7.º y 10.º de educación básica que obtengan una calificación de «buena», y no menos de un 8 % nota de «muy buena» en ciencias sociales, hasta 2013.

- Al menos el 20 % de los alumnos de 4.º, 7.º, 10.º año de educación básica, y 3.º de bachillerato, alcancen una nota de «buena», y que mínimo un 8 % de «muy buena» en matemáticas, hasta 2013.
- Al menos el 15 % de los estudiantes de 4.º, 7.º y 10.º de educación básica, y 3.º de bachillerato, obtengan una calificación de «muy buena» en lenguaje.

1.8. La constitución de la república del Ecuador sustento para el fortalecimiento educativo

Es momento de iniciar el estudio de nuestra Constitución, para esto indicamos que la Constitución es la ley fundamental que establece las normas y principios que rigen el funcionamiento del Estado y la convivencia ciudadana en el país, la última Constitución fue aprobada en 2008 misma que establece los derechos y deberes de los ciudadanos, la organización del Estado, la distribución de poderes, la protección del medioambiente, la igualdad de género, la educación, la salud, entre otros aspectos fundamentales para la vida en sociedad. La Constitución de la República del Ecuador es considerada una de las más avanzadas en materia de derechos humanos y protección ambiental en América Latina.

La [Constitución de la República del Ecuador](#), promulgada en el 2008, es un sustento fundamental para el fortalecimiento educativo en el país, la misma que reconoce el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos los ciudadanos, desde la educación inicial hasta la universitaria, además, la Constitución establece la importancia de una educación intercultural y bilingüe, que respete y valore la diversidad cultural y lingüística del país, también se reconoce el papel fundamental de los docentes en el proceso educativo, y se establecen medidas para fortalecer su formación y mejorar sus condiciones laborales. La Constitución también promueve la investigación científica y tecnológica como un medio para el desarrollo del país, y establece la necesidad de fomentar la innovación y el emprendimiento en el ámbito educativo. Por lo tanto, la Constitución de la República del Ecuador es un sustento importante para el fortalecimiento educativo en el país, al reconocer el derecho a una educación gratuita y de calidad, promover una educación intercultural y bilingüe, fortalecer la formación docente y fomentar la investigación científica y tecnológica.

La Constitución de la República del Ecuador se la denomina como el cuerpo legal supremo del Estado, es un documento de carácter jurídico al que ninguna norma que se le contraponga carece de eficiencia jurídica.

La Constitución se encuentra muy bien estructurada y organizada, donde constan los derechos y obligaciones de los gobernados y gobernantes, esto quiere decir que rige para todos sin ninguna prioridad o favoritismo. Es necesario, puntualizar que al momento de analizar los artículos se puede dar cuenta cómo se relacionan las políticas públicas con la Constitución y como este cuerpo legal se convierte en la guía de aplicación de las políticas.

Por lo expuesto se indica que de la Constitución parten varios cuerpos legales que ayudan a normar todos los campos relacionados con el Estado, siempre en beneficio del pueblo. Se debe también resaltar que la Constitución del Ecuador fue considerada como la mejor en su momento, puesto que siempre incluía principios, derechos que siempre están orientados al bien común y sin dejar de lado la atención integral a todos los ciudadanos, considerando su diversidad étnica, cultural, social, economía, ideología (Nieto, 2020).

Tabla 2
Datos importantes de constituciones desarrolladas:

Constitución	Datos
Primera Constitución del Ecuador	23 de septiembre de 1830. Ciudades de Riobamba.
Constituciones que ha tenido el Ecuador	Desde 1830 hasta la fecha se han realizado 20 Constituciones.
	La vigente es la del 28 de septiembre del 2008.
Ciudades que han sido sedes	Riobamba (2), Ambato (2), Cuenca (1), Guayaquil (1), Quito (13), Montecristi (1)

Nota. Nieto, A. 2020



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:

1. Le invito a revisar el documento [Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Identifique el objetivo dos con sus políticas y metas.
 - b. Elabore un resumen que contenga lo más importante que a su criterio tiene que ver con la educación.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



Semana 6

Dando continuidad el estudio de la Constitución de la República del Ecuador se manifiesta que tiene una estructura como tal que contiene IX títulos y cuatrocientos cuarenta y cuatro artículos, como referencia para nuestro estudio se toman en cuenta aquellos que están vinculados al sector de la educación. Con esto se indica que al inicio se considera los elementos constitutivos del Estado, donde destacan sus principios fundamentales y los deberes primordiales del Estado que manifiesta garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes, con esto se deja visible que el Estado es quien debe brindar una educación de calidad y sin discriminación a quienes se encuentran en el territorio ecuatoriano.

Como parte importante de la Constitución se indica también que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber

ineludible e inexcusable del Estado, constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir, las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Lo que determina es que se tiene la obligatoriedad de ser parte de un proceso, que como derecho tiene cada individuo. En la infografía [La constitución en la educación](#) se hace referencia de algunos articulados que se encuentran relacionados con la educación:

1.9. Objetivos del plan de creación de oportunidades 2021-2025 vinculados con la educación

Como se tiene conocimiento los planes nacionales, presenta cada presidente de turno en el Ecuador, ahora tenemos el [Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025](#), donde contiene una secuencia de contenidos introductorios como son la presentación, construcción del plan, la participación de la ciudadanía, etc. Como parte fundamental se presentan los ejes, objetivos, políticas y metas.

Este Plan Nacional presenta un total de cinco ejes, los mismos que cumplen con determinadas actividades dependiendo el ámbito en el que se lo desarrolle.

A continuación, se presentan los ejes con sus respectivos objetivos en la infografía:

[Ejes del plan: creación de oportunidades 2021-2025.](#)

Para nuestro caso de estudio vamos a establecernos en el eje social, que hace referencia a los principios de libertad, de democracia, donde prime un Estado de igualdad de oportunidades, en el que se abordan temáticas como erradicar la pobreza, la violencia de género y hace énfasis en un sistema educativo inclusivo y de calidad en todos sus niveles.

Al hablar de educación diversa y de calidad se manifiesta que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, en el periodo de 2019 a 2020, se registran 4.374.799 estudiantes de todos los niveles educativos, existen 16.316 instituciones de educación en Ecuador, que operan con un total de 215.255 docentes, el 74 % de los estudiantes estudian en alguna de las 12.254 instituciones fiscales, para el mismo periodo, cerca del 24 % del

estudiantado se encuentra registrado en instituciones del área rural, por otro lado, según el nivel educativo se observa que el 7 % está en el inicial, el 73 % en educación general básica y el 20 % en bachillerato (Ministerio de Educación, 2019, Rendición de Cuentas).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es hora de reforzar los conocimientos adquiridos resolviendo las siguientes actividades:

1. Le invito a revisar la Constitución de la República del Ecuador.
2. Luego de la lectura anterior y a partir de las explicaciones dadas:
 - a. Identifique y analice los artículos del 343 al 349.
 - b. Elabore un mapa mental sobre los articulados indicados.
3. Le invito a leer los objetivos del Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025.
4. Luego de la lectura anterior y a partir de las explicaciones dadas:
 - a. Identifique y analice el eje social.
 - b. Elabore un mapa conceptual sobre los objetivos que engloban al eje social, tomando lo que usted crea, que es lo más importante.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



1.10. Planes nacionales de desarrollo. Ejes, políticas y metas relacionadas con la educación

Los Planes Nacionales de Desarrollo en Ecuador son documentos que establecen las políticas y estrategias a seguir por el Gobierno para el desarrollo económico, social y ambiental del país. Estos planes tienen una duración de cuatro años y son elaborados por el Gobierno en consulta con diversos sectores de la sociedad. Los Planes Nacionales de Desarrollo incluyen objetivos específicos en áreas como educación, salud, vivienda, empleo, seguridad ciudadana, medioambiente, entre otros. También establecen metas y acciones concretas para alcanzar estos objetivos y los recursos necesarios para su implementación.

Una vez que se tiene claro lo que es un Plan Nacional, se puede establecer algunos datos importantes sobre ellos como son:

- Plan Nacional del Buen Vivir del presidente Rafael Correa, donde como parte principal se estudió el objetivo 2 mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, que hace hincapié en brindar una educación de calidad, la misma que se estableció por medio de las políticas y metas, dentro de las políticas relacionadas con la educación se enfocan en respetar los derechos de género, educación intercultural e inclusiva, también se tomó en cuenta el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Dentro de las metas se enfoca en la obtención de una nota mínima en algunas asignaturas en los estudiantes de básica y bachillerato, como punto importante también manifiesta que las evaluaciones que se realizan a los docentes de igual manera deben cumplir con una calificación establecida.

- En el [Plan Nacional Toda una Vida](#) del presidente Lenin Moreno, presenta tres ejes y cada uno con sus respectivos objetivos, el eje en que nos vamos a enfocar es el eje 1 derechos para todos durante toda la vida y su primer objetivo que es garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas, donde se indica que para el caso de la educación se señala que el acceso a los diferentes niveles inicial, básica, bachillerato y superior debe garantizarse de manera inclusiva, participativa y pertinente, con disponibilidad para la población en su propio territorio, se debe implementar modalidades alternativas de educación para la construcción de una sociedad educadora en los niveles que mayor atención requieren el bachillerato y la educación superior, para poder lograr este objetivo se tienen que implementar políticas y metas, dentro de las políticas relacionadas con la educación se indica que es necesario garantizar el derecho a la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural, garantizar el desarrollo infantil para que de esta manera se logre estimular las capacidades de los niños y niñas. Dentro de las metas se trataron temas como erradicar el trabajo infantil, incrementar la tasa de asistencia al bachillerato de personas de 18 a 19 años.
- En el Plan Nacional de Creación de Oportunidades del presidente Guillermo Lasso, como es un tema que ya se trató, se puede indicar que busca que el Sistema Nacional de Educación marche al ritmo del cambio dinámico del conocimiento y evolución, este plan cuenta con cinco ejes de los cuales el que nos compete es el eje social y el objetivo 7, que se denomina potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusive y de calidad en todos los niveles, donde hace hincapié en políticas y metas, dentro de las políticas relacionadas con la educación se tiene que se debe garantizar el acceso universal a la educación, también es necesario modernizar el modelo educativo por medio de la innovación y erradicar la discriminación. Dentro de las metas se desea incrementar el porcentaje de personas con bachillerato incompleto e incrementar la tasa de matrícula en educación básica.

El objetivo de los Planes Nacionales de Desarrollo es establecer una visión de largo plazo para el desarrollo del país y definir estrategias y políticas públicas para alcanzar esa visión, estos planes deben ser participativos, inclusivos y coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible a nivel

nacional e internacional. Además, deben tener en cuenta las necesidades y demandas de la sociedad y estar basados en una evaluación rigurosa de la situación actual del país y sus desafíos y oportunidades futuras, el objetivo final es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un desarrollo sostenible e inclusivo.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Para realizar esta actividad debe identificar el Plan Nacional del Buen Vivir, el Plan Nacional Toda una Vida y el Plan Nacional de Creación de Oportunidades. Le invito a revisar cada uno de los planes tratados, enfocándose en los objetivos, ejes, políticas y metas relacionados con la educación.
2. Luego de la lectura y a partir de las explicaciones dadas, elabore un mapa mental que contenga la información que usted crea, que es lo más importante de cada plan.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

3. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos:



Autoevaluación 2

1. El Plan Decenal de Educación 2006 - 2015, el que responde a una política de Estado que se encargó de promover estrategias de desarrollo a mediano y largo plazo, permitiendo mejorar las condiciones socioeconómicas del país.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. El Plan Decenal en el 2006 a través de una consulta popular se convierten en una:
 - a. Políticas de Estado.
 - b. Ley Orgánica.
 - c. Reformatoria.
3. El Plan Decenal tiene 3 políticas educativas.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. El Plan Decenal tiene un desarrollo nacional, a través de la implementación del:
 - a. Plan Nacional para el Buen Vivir.
 - b. Plan de Creación de Oportunidades.
 - c. Plan Toda una vida.
5. El Plan Nacional del Buen Vivir en el objetivo 2 manifiesta que se deben mejorar las capacidades y potencialidades de los colegios.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. La Constitución de la República del Ecuador se la denomina como:
 - a. El cuerpo legal supremo del Estado.
 - b. El cuerpo legal al que cualquier otra ley se le superpone.
 - c. El cuerpo legal que se aplica solo a los gobernados.

7. La Constitución vigente es la del 28 de septiembre del 2008.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. En el Plan de Creación de Oportunidades, cuál es el eje que se refiere a educación:
- a. El eje social.
 - b. El eje institucional.
 - c. El eje integral.
9. El Plan Nacional Toda una Vida fue presentado por el economista Rafael Correa.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. El Plan Nacional del Buen Vivir estudia el objetivo:
- a. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
 - b. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad.
 - c. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común.

[Ir al solucionario](#)



Semana 8



Actividades finales del bimestre

Como es de su conocimiento, es hora de prepararse para la evaluación del primer bimestre. Es importante que esta semana revisen todos los contenidos y las actividades trabajadas hasta el momento, los anuncios académicos y documentos sugeridos, los cuales se resumen en:

Unidad 1

- Debe tener claro los conceptos y alcance de la política pública y la política educativa, así como también cómo estas han evolucionado en el Ecuador. Debe comprender qué es una reforma educativa, qué motiva a su creación y la relación que mantiene con la política pública ecuatoriana. Considerar también los fundamentos de las políticas públicas, donde se indica desde cuándo se inicia con su creación, así como también el detalle de varios modelos y programas de la política pública educativa desde 1990 a 2000.
- Reconocer el Plan Decenal como política de Estado que busca mejorar la calidad educativa, el mismo que se compone de ocho políticas educativas.
- Considera también que un Plan Nacional lo presenta cada Gobierno de turno que desarrolla un conjunto de políticas y estrategias diseñadas por el Gobierno para abordar los desafíos y necesidades del país en diferentes áreas.
- Determinar que el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 cuenta con doce objetivos, de los cuales el que se refiere a educación es mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, el mismo que presenta política y metas.
- Se presenta la Constitución Política de la República del Ecuador como sustento para el fortalecimiento educativo, mencionando algunos articulados que son referentes para la educación.

- Debe tener claro también el Plan Nacional de Oportunidades 2021 – 2025, tomando como referente el eje social, ya que este hace referencia a la educación.



Segundo bimestre

Resultado de aprendizaje 2

- Analiza los apartados que integran la LOEI para valorar el marco legal de la educación.

A partir del siguiente resultado de aprendizaje, el estudiante será capaz de analizar los apartados que integran la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) para valorar el marco legal de la educación. Este logro implica la capacidad de examinar de manera crítica cada sección de la LOEI, comprendiendo su contenido y considerando cómo establece el marco legal para la educación. Se espera que el estudiante pueda identificar y evaluar los aspectos clave de la legislación educativa, destacando su relevancia y aplicación en el ámbito educativo, contribuyendo así a una comprensión más profunda de la normativa legal que rige la educación intercultural en el contexto específico.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 9

Unidad 2. La educación intercultural y bilingüe en el Ecuador. Marco legal que la sustenta

Antes de iniciar con nuestro estudio es necesario saber si usted tiene conocimiento de ¿qué es una ley orgánica?, a continuación, se indica lo siguiente, en Ecuador una ley orgánica es una norma jurídica de mayor jerarquía que las leyes ordinarias y que se rige por un procedimiento especial de elaboración y aprobación, la ley orgánica tiene como objetivo regular los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento de las instituciones públicas. Estas leyes son necesarias para el desarrollo y aplicación de la Constitución y su incumplimiento puede ser objeto de control constitucional.



La Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI es una ley que se encarga de velar y garantizar el derecho a la educación, donde determina los principios que orienta la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, el cual se entiende como el goce de los derechos fundamentales de la vida.

2.1. Principios generales de la educación intercultural en el Ecuador

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece un marco legal para la educación intercultural en el país, la misma que reconoce la existencia de múltiples culturas y lenguas en el territorio ecuatoriano y busca garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o cultural. La ley establece que la educación intercultural debe ser inclusiva, equitativa y de calidad, y debe promover el respeto y valoración de la diversidad cultural, además, se reconoce la importancia de la participación ciudadana en la gestión de los procesos educativos y se promueve la formación de ciudadanos críticos, reflexivos y comprometidos con su entorno.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural también establece que la enseñanza debe ser impartida en las lenguas originarias, con el fin de promover el bilingüismo y el desarrollo cultural, social y económico de los ciudadanos, asimismo, se reconoce la importancia del conocimiento ancestral y se busca integrarlo en el sistema educativo formal.

Por lo tanto, la LOEI establece un marco legal para garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos, sin importar su origen étnico o cultural.

Una vez que tenemos claro el significado de la LOEI iniciamos el estudio de la misma y para esto es necesario indicar los principios generales, que se refieren a su declaración y alcance de su contenido, cabe mencionar que esta ley se desarrolla en el territorio nacional ecuatoriano, se basa en los principios que se detallan en la infografía [Principios de la LOEI](#).

Se presentan también los enfoques que garantizan el igual ejercicio del derecho a la educación y el desarrollo de la política pública. Entre los enfoques se presentan: derechos humanos, primera infancia, niñez y adolescencia, género, movilidad humana, intercultural, intergeneracional, discapacidades, etc.

También se determinan los fines de la educación, que presenta una visión de las metas y objetivos que se desean alcanzar en este campo, y es un soporte para guiarnos en lo que debemos fortalecernos para brindar un buen trabajo en lo propuesto por el Sistema Nacional de Educación, entre los fines se presentan: desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, el fortalecimiento y la potenciación de la educación, el desarrollo de la identidad nacional, el desarrollo de capacidades de análisis de conciencia crítica, la garantía del acceso plural y libre a la educación, etc.

2.2. Derechos y obligaciones de los agentes educativos y sociales

Aquí se indica principalmente que la educación es un derecho que garantiza la Constitución de la República, se presentan las obligaciones del Estado referentes a la educación teniendo en cuenta el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, se indica de la misma manera los derechos de las y los estudiantes como son: ser actores fundamentales del proceso educativo, recibir una formación integral y científica, ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, intervenir en el proceso de evaluación interna y externa, recibir gratuitamente servicios de carácter social, asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre, recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos, gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, entre otros.

Entre las obligaciones y responsabilidades de las y los estudiantes se tienen: cumplir con las actividades académico-formativas programadas, participar en la evaluación de manera permanente, procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica, comprometerse con el cuidado y buen uso, de las instalaciones físicas, tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa, participar en los procesos de elección del Gobierno escolar, Gobierno estudiantil, entre otros.

Dentro de los derechos y obligaciones no se puede dejar de lado a los docentes quienes cumplen un papel importante en el proceso educativo, ya que siempre deben trabajar cumpliendo los estándares de calidad educativa que brindan a los estudiantes, como derechos de los docentes se tienen: acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional teórico y práctico, recibir incentivos monetarios o no monetarios por sus méritos, logros y aportes relevantes, expresar libre y respetuosamente su opinión

en todas sus formas, en todos los procesos en los que se establezcan derechos u obligaciones, gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de sus derechos laborales, mantener su cargo cuando se hubieren disminuido sus capacidades por enfermedades o accidentes, recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia académica y evaluación de desempeño, participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano, ser tratados con consideración y respeto, sin discriminación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, enfermedad incapacitante, inmunodeficiente, degenerativa o catastrófica, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, entre otros.

Entre las obligaciones de las y los docentes se tienen: cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez, laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, elaborar su planificación académica anual y presentarla oportunamente a las autoridades, respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución educativa, entre otros.

Como siguiente punto se trata sobre derechos, obligaciones y responsabilidades de las madres, padres y representantes legales de los estudiantes, como derechos se tienen: escoger, con observancia, al interés superior del niño, recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, participar en los procesos de evaluación de desempeño docente, entre otros.

Entre las obligaciones y responsabilidades de las madres, padres y representantes legales de los estudiantes se tienen: cumplir con la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia educativa, garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, involucrarse activamente y desde la corresponsabilidad en los procesos educativos de sus representados, participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de los establecimientos educativos,

respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con los establecimientos educativos, entre otros.

Como siguiente punto se trata sobre derechos y obligaciones de la comunidad educativa, como derechos se tienen los siguientes: recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o informal a lo largo de su vida, participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales de los centros educativos de su respectiva comunidad, fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva circunscripción territorial, entre otros.

Entre las obligaciones y responsabilidades de la comunidad educativa se tienen: propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa, mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades educativas, alrededor de los planteles escolares, respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos, entre otros.



Es necesario que todo lo que pueda leer sobre los temas tratados, intente asimilar con la realidad que se tiene con cada uno de los actores del proceso educativo y de esta manera entender lo que se manifiesta en lo referente a los principios generales, derechos y obligaciones.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades que deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

1. Le invito a revisar la [“Ley Orgánica de Educación Intercultural”](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. identifique en el documento de la LOEI el título II de los derechos y obligaciones.

- b. Escribir para cada actor educativo cinco derechos y cinco obligaciones, de aquellos contenidos que le parezcan más trascendentales y explíquelos en un párrafo cada uno.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

3. Es momento de evaluar el aprendizaje adquirido sobre esta temática, le invito a desarrollar la autoevaluación que a continuación se presenta.



Autoevaluación 3

1. En Ecuador una ley orgánica es una norma jurídica de mayor jerarquía que las leyes ordinarias y que se rige por un procedimiento especial de elaboración y aprobación, la ley orgánica tiene como objetivo regular los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento de las instituciones públicas.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. La LOEI es una ley que se encarga de velar y garantizar el derecho a:
 - a. La educación, donde determina los principios que orienta la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, el cual se entiende como el goce de los derechos fundamentales de la vida.
 - b. La educación en las universidades e institutos públicos.
 - c. La educación inicial solamente.
3. La Ley Orgánica de Educación Intercultural también establece que la enseñanza debe ser impartida en las lenguas originarias.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los enfoques de la LOEI garantizan:
 - a. El igual ejercicio del derecho a la educación y el desarrollo de la política pública.
 - b. Que trabajen de mejor manera los departamentos de consejería estudiantil.
 - c. El igual ejercicio solamente de los docentes.

5. Los derechos y obligaciones de los agentes educativos y sociales indican principalmente que la educación es un derecho que garantiza la Constitución de la República, se presentan las obligaciones del Estado referentes a la educación, teniendo en cuenta el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. Entre los fines de la educación se presenta:
- a. Desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes.
 - b. Garantías constitucionales.
 - c. Formar políticas públicas.
7. Como derechos de los docentes se tienen: acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional teórico y práctico, recibir incentivos monetarios o no monetarios por sus méritos.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. Entre las obligaciones de las y los docentes se tienen:
- a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, ser actores fundamentales en una educación pertinente.
 - b. Crear políticas educativas.
 - c. No mantener una actualización de metodología de enseñanza-aprendizaje.
9. En los derechos, obligaciones y responsabilidades de las madres, padres y representantes legales de los estudiantes se tienen que escoger, con observancia, al interés superior del niño, recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados, participar en los procesos de evaluación de desempeño docente.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.

10. Los derechos y obligaciones de la comunidad educativa:
- a. Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o informal a lo largo de su vida, participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales de los centros educativos de su respectiva comunidad.
 - b. Crear nuevos lineamientos para la LOEI.
 - c. Establecer un reglamento para la LOEI.

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 2 y 3

- Analiza los apartados que integran la LOEI para valorar el marco legal de la educación.
- Identifica las funciones y las características del educador en el nivel inicial, básico y bachillerato, en observancia del marco legal

A través de los resultados de aprendizaje, los estudiantes entenderán los fundamentos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), aplicando este conocimiento para identificar y comprender las funciones del educador en varios niveles educativos. Se espera que analicen la LOEI críticamente, identificando funciones del educador y garantizando su cumplimiento, implicando una comprensión profunda de la legislación educativa y la capacidad de aplicar ese conocimiento para mejorar la práctica educativa.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 10

Unidad 3. Sistema nacional de educación en el Ecuador

3.1. Sistema nacional de educación en Ecuador: título III. Del sistema nacional de educación, de los objetivos del sistema nacional de educación

Es momento de estudiar el Sistema Nacional de Educación que es parte de la LOEI donde se establece la estructura del Sistema Nacional Educativo ecuatoriano, que parte de lo más importante como es los objetivos donde manifiesta que el Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad y que desea diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. Se manifiesta también que la asignación y distribución de recursos presupuestarios para el sector educación es progresiva, creciente,

intransferible, irreductible; por tanto, no podrá ser disminuida durante el ejercicio fiscal y sus recursos deberán estar permanentemente disponibles; en caso de que el presupuesto anual asignado al sector educación no se ejecute en su totalidad, los valores comprometidos y no devengados, y los no comprometidos, se adicionarán automáticamente a la asignación del siguiente año fiscal.

Posteriormente, se trata sobre la Autoridad Educativa Nacional que corresponde a la Función Ejecutiva, la calidad de Autoridad Educativa Nacional que ejercerá el ministro o ministra, quien formulará las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativos, así como la política para el desarrollo del talento humano del sistema educativo y expedirá los acuerdos, reglamentos y demás normativa que se requiera.



Entre las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional se mencionan: Administrar el Sistema Nacional de Educación, fomentar y estimular la publicación de textos y libros nacionales de valor educativo, preparar la proforma presupuestaria del sector educativo, fortalecer el funcionamiento de los establecimientos educativos públicos, entre otros.

También se identifica al Consejo Nacional de Educación, que es el organismo especializado y permanente de orientación, asesoría y consulta de la Autoridad Educativa Nacional, que tendrá dos instancias, una consultiva y una veedora.

La instancia consultiva se relaciona al debate del Sistema Nacional de Educación y tendrá carácter asesor y consultivo en la formulación de políticas públicas, proyectos, programas y planes en materia de formación del Plan Nacional de Educación.

La instancia veedora tendrá la facultad y responsabilidad de observar, supervisar y recomendar a la Autoridad Educativa Nacional, la ejecución eficiente y eficaz sobre el Plan Nacional de Educación.

Además, se conoce la integración de la instancia consultiva del Consejo Nacional de Educación y la integración de la instancia veedora del Consejo Nacional de Educación que indica las personas que lo conforman, de la misma manera se tiene las atribuciones donde dan la pauta hasta dónde debe llegar su gestión cada uno de ellos.

El Consejo Nacional de Educación será elegido para un periodo de cuatro años y el procedimiento para su delegación estará regulado en el reglamento que para su efecto dicte la Autoridad Educativa Nacional, el Consejo Nacional de Educación también presenta sus deberes y atribuciones, y las funciones que debe llevar a cabo.

Posteriormente, se conocen los niveles de gestión de la Autoridad Educativa Nacional, que está conformada por tres niveles, uno de carácter central y dos de gestión desconcentrada, que son: zonal y distrital.

El nivel central formula las políticas, los estándares, planificación educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional, las políticas de asignación y administración de recursos, fórmula políticas de recursos humanos que garantizan representatividad de acuerdo a la diversidad del país en todos los niveles desconcentrados, se encarga de coordinar la gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus funciones primordiales transversalizar la interculturalidad para la construcción del Estado plurinacional y garantizar una educación con pertinencia cultural y lingüística para los pueblos afroecuatorianos, montubios y para las nacionalidades y pueblos indígenas.

El nivel zonal intercultural por medio de las coordinaciones zonales, de distritos educativos metropolitanos, definen la planificación y coordina las acciones de los distritos educativos, y realiza el control de todos los servicios educativos de la zona, de conformidad con las políticas definidas por el nivel central.

El nivel distrital, a través de las direcciones distritales de educación definidas por la Autoridad Educativa Nacional, asegura la cobertura de la educación inicial, básica y bachillerato, atendiendo las particularidades culturales y lingüísticas, así como las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad.

Se identifica también como parte de estudio del Sistema Nacional de Educación los Consejos Académicos Educativos con sus respectivas atribuciones, siempre haciendo hincapié en transversalizar criterios de inclusión educativa de personas con necesidades educativas específicas.

También se establece el Gobierno escolar donde se indica que es la instancia primaria de participación y veeduría ciudadana en la gestión

de las instituciones educativas públicas, se integra por delegados de las y los estudiantes, las y los docentes, directivos y padres de familia o representantes legales. El Gobierno escolar también presenta varias funciones y su respectiva restricción.

Dentro del Sistema Nacional de Educación se presenta la estructura donde se menciona las modalidades educativas como son:

- **Educación formal** responde a estándares y currículos específicos definidos por la Autoridad Educativa Nacional, es acumulativa, conlleva a la obtención de un título y brinda la oportunidad de formación y desarrollo de las y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato.
- **Educación no formal** no relacionada con estándares y currículos específicos; es impartida fuera del ámbito de la escolaridad obligatoria, es complementaria, opcional, flexible, puede conducir a la obtención de un certificado de competencias laborales homologable de conformidad con la regulación correspondiente.

Se habla también de la Educación Inicial, que es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad.

Por consiguiente, se tiene a Educación General Básica que desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, niños y adolescentes, la Educación General Básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas, garantizando su diversidad cultural y lingüística.

Por último, se presenta el Bachillerato General comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la Educación General Básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación general, y una preparación interdisciplinaria y especializada, así como acceder al Sistema de Educación Superior.

Se presentan también las modalidades del Sistema Nacional de Educación como son modalidad de educación presencial, modalidad de educación semipresencial y modalidad a distancia.



Se consideran las Necesidades Educativas Específicas haciendo referencia a la educación para las personas con discapacidad, como también de la Unidad de Apoyo a la Inclusión, los centros de recursos psicopedagógicos y la educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior.

Se mencionan también los departamentos de Consejería Estudiantil, un organismo técnico, especializado, inter y multidisciplinario de las instituciones educativas encargadas de implementar la atención y velar por el desarrollo integral de las y los estudiantes, con la participación y apoyo de la comunidad educativa.

También abarca el Sistema Nacional de Educación los tipos de instituciones educativas que pueden ser públicas, municipales, fiscomisionales y particulares, sean estas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso.

Las instituciones educativas particulares y fiscomisionales, tendrán como entidades promotoras a organizaciones de derecho privado y sin fin de lucro, como congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confesional-religiosa, misional o laica. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su naturaleza, basada en su identidad, filosofía y valores institucionales, podrán ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales.

Las instituciones educativas públicas son fiscales, municipales o comunitarias, la educación impartida por estas instituciones es laica y gratuita, sin costo para sus beneficiarios, la comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las instalaciones y servicios de los establecimientos educativos públicos para actividades culturales, artísticas, deportivas, de recreación y esparcimiento, que promuevan el desarrollo comunitario, de conformidad con la ley y demás normativa aplicable. La regulación del acceso, organización y funcionamiento.

Se establece también la protección de derechos educativos, que comprende las medidas que garanticen los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Le invito a revisar la “[Ley Orgánica de Educación Intercultural](#)”.
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Identifique en el documento de la LOEI el título III del Sistema Nacional de Educación.
 - b. Lea acerca de la Autoridad Educativa Nacional y de los tipos de las instituciones educativas.
 - c. Realice de cada uno un mapa conceptual que contenga lo que a usted le parezca lo más importante.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



Semana 11

3.2. Sistema nacional de evaluación educativa. Capítulo noveno. Del instituto nacional de evaluación educativa

Iniciamos con el estudio del Sistema Nacional de Evaluación Educativa en Ecuador, donde se indica que es una herramienta fundamental para medir la calidad de la educación y mejorarla de manera continua. Este sistema se compone de diferentes instrumentos y procesos que permiten evaluar el desempeño de los estudiantes, docentes, instituciones educativas y el

sistema en general, entre los instrumentos más importantes del sistema se encuentran las pruebas estandarizadas, que se aplican a nivel nacional a estudiantes de diferentes niveles educativos para medir su rendimiento académico. También existen evaluaciones para docentes y directivos, que buscan medir su desempeño y brindar retroalimentación para mejorar su práctica pedagógica. Además, el sistema cuenta con procesos de autoevaluación y evaluación externa para las instituciones educativas, que buscan identificar fortalezas y debilidades y establecer planes de mejora para garantizar una educación de calidad. Por lo tanto, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa en Ecuador es una herramienta clave para garantizar una educación de calidad, ya que permite identificar áreas de mejora y establecer planes de acción para mejorar el desempeño de estudiantes, docentes e instituciones educativas en general.

Continuamos con el estudio de la LOEI referente al Sistema Nacional de Educación en el Ecuador e identificamos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es una entidad de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y técnica, creado con la finalidad de promover la calidad de la educación, su financiamiento será con recursos provenientes del Presupuesto del Sistema Nacional de Educación de conformidad con esta ley y su reglamento, y de aquellos que provengan de organismos internacionales u otros que le asignen las demás normativas legales.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se encarga de realizar la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación de acuerdo a los estándares que establezca la Autoridad Educativa Nacional, mismos que se aplicarán a través de la evaluación continua de los siguientes componentes:

Aprendizaje de estudiantes, desempeño de profesionales, directivos y docentes, gestión escolar, desempeño institucional, entre otros.

Los estándares de gestión pedagógica deberán considerar el perfil de salida de las y los estudiantes orientado a la ejecución de su proyecto de vida, para asegurar la correspondencia de las evaluaciones con el currículo y los estándares de calidad educativa, se instrumentarán procesos de coordinación entre el Instituto y la Autoridad Educativa Nacional. La evaluación deberá producir información clave y estratégica, para la retroalimentación de los diversos actores respecto de los objetivos de aprendizaje o las metas que se esperan alcanzar dentro del Sistema Nacional de Educación y no será sancionadora.

Este sistema deberá transparentar y considerar dentro de los procesos de evaluación interna y externa las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y las inequidades existentes en estudiantes, docentes, y entornos de aprendizaje, cuyos resultados e indicadores servirán para identificar, atender y corregir esas condiciones.

Le invito a revisar las funciones y atribuciones que se detallan en la infografía sobre los [Roles del Instituto Nacional de evaluación educativa](#).

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa está constituido por niveles de decisión, ejecución, asesoría y operatividad; y, dispondrá de financiamiento presupuestario, con lo que cuenta con su propia estructura para cumplir de manera efectiva su objetivo.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cuenta con su propia junta directiva que se conforma por cuatro personas y también genera espacios de participación de silla vacía, con esto busca garantizar una gestión inclusiva en la educación, para ser parte de la junta se debe cumplir con varios requisitos que acrediten a las personas que la conforman, una vez designados los miembros de la junta deberán cumplir con funciones y atribuciones, el director es el representante legal, judicial y extrajudicial del instituto, responsable de la aplicación efectiva de sus políticas, planes y programas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Le invito a revisar la [“Ley Orgánica de Educación Intercultural”](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Identifique en el documento de la LOEI el capítulo IX.
 - b. Lea acerca del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
 - c. Realice un mapa mental que contenga lo que a usted le parezca lo más importante.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



Semana 12

3.3. Sistema de educación intercultural bilingüe. Título IV. De la educación intercultural bilingüe. Capítulo primero. Del sistema de educación intercultural bilingüe

En esta semana iniciamos el estudio del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador, que manifiesta que es una política educativa que busca garantizar el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a recibir una educación en su lengua materna y en su cultura. Esta política reconoce la diversidad cultural y lingüística del país y promueve la inclusión y la equidad en el sistema educativo. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe se implementa en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, donde se ofrecen programas educativos en lenguas originarias como el *kichwa*, shuar, achuar, entre otras. Además, se promueve la formación de docentes bilingües y se establecen programas de capacitación y actualización para ellos. La implementación del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe ha permitido mejorar el acceso a la educación para los pueblos indígenas y ha contribuido a la preservación de sus lenguas y culturas. También ha permitido una mayor inclusión y equidad en el sistema educativo, al reconocer la diversidad cultural y lingüística del país.

Por lo tanto, para profundizar más en este tema, le presento el siguiente módulo didáctico que contiene los fundamentos, fines y objetivos del [Sistema de Educación Intercultural Bilingüe](#) que es parte fundamental del Sistema Nacional de Educación.

Finalmente, debemos hacer referencia al currículo del SEIB que está integrado por el Currículo Nacional y el Currículo de Educación Intercultural Bilingüe, es decir, en este sistema educativo están obligados a cumplir con los dos currículos integrados, ya que al Currículo Nacional se deben sumar las condiciones propias de su currículo, dependiendo de sus condiciones de idioma, costumbres, tradiciones, en definitiva, de su identidad cultural.

Esto significa que variaría el currículo dependiendo de las condiciones de plurinacionalidad que existe en nuestro país.

3.4. Relación del marco legal en el sector educativo refrendado en los lineamientos u orientaciones metodológicas del Modelo Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB)

Enseñar en una lengua que no conoce el estudiante era y es una situación complicada y aún más porque no se tenía fácil acceso a la educación para los pueblos y nacionalidades, la necesidad por aprender a leer y escribir de los pueblos y nacionalidades se reflejó en una lucha por crear su propio sistema de educación y así nace el Sistema de Educación intercultural Bilingüe, con políticas educativas para la comunidad y para sus actores educativos, el 15 de noviembre de 1988 con decreto ejecutivo 203, que reforma el reglamento general a la Ley de Educación se institucionaliza la educación intercultural bilingüe y se crea la Dirección Nacional de Educación Indígena Intercultural Bilingüe, con las experiencias educativas recogidas desde los actores educativos comunitarios, crea el modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe conocido como MOSEIB reconocido oficialmente por el acuerdo ministerial 112 el 31 de agosto de 1993 el MOSEIB establece la relación directa entre la comunidad y los actores educativos para el desarrollo de las actividades respaldadas por los saberes y los conocimientos que permiten la aplicación de las ciencias de forma integral acorde al currículum de las nacionalidades, el modelo refleja una serie de experiencias que complementan y fortalecen a los pueblos y nacionalidades y reconocen la cultura, la lengua y la sabiduría, es necesario recuperar las formas de educación ancestral en la cual la familia y la comunidad cumple un papel fundamental en la formación de la persona.

Los principios que sustentan el MOSEIB son el respeto, cuidado de la naturaleza, la formación de las personas a lo largo de la vida, la lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de la educación.



El objetivo del MOSEIB es consolidar la calidad de la sabiduría milenaria, recuperar y fortalecer el uso de las distintas lenguas de los pueblos y nacionalidades en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura, y garantizar que la educación intercultural bilingüe aplique un modelo de educación pertinente a la diversidad de los pueblos y nacionalidades.

Todo esto aplicando estrategias como garantizar la participación de los pueblos y nacionalidades en función de su representatividad y experiencias, diseñar, construir y adecuar ambientes científicos con pertenencia cultural y lingüística.

El MOSEIB es además considerado como un instrumento innovador no solo para los procesos educativos de los pueblos y nacionalidades, sino para el Sistema Educativo Nacional, debido a que expresa algunas innovaciones, que no son prácticas comunes en el proceso educativo desarrollado en el país, el MOSEIB más allá de un modelo pedagógico, es la revitalización de los saberes y conocimientos ancestrales.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:

1. Le invito a revisar la “[Ley Orgánica de Educación Intercultural](#)”.
2. Luego de la lectura realizada y a partir de las explicaciones dadas:
 - a. Identifique en el documento de la LOEI el título IV.
 - b. Lea acerca del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe.
 - c. Realice un mapa mental que contenga todas las partes del título IV detallando lo que usted piense que es lo más importante.
3. Le invito a revisar el documento del “[MOSEIB](#)”.
4. Luego de la lectura anterior y a partir de las explicaciones:
 - a. Identifique y lea el documento del MOSEIB.
 - b. Realice un mapa mental que contenga lo que usted piense que es lo más importante.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

5. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos:



Autoevaluación 4

1. La LOEI se desarrolla y ejecuta únicamente en el territorio ecuatoriano.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. La educación es un derecho que garantiza la:
 - a. Constitución de la República.
 - b. Ley Orgánica del Servidor Público.
 - c. Ley Orgánica de la Planificación.
3. Los docentes deben trabajar cumpliendo los estándares de calidad educativa y los deben aplicar a sus estudiantes.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. El Sistema Nacional de Educación forma parte del:
 - a. Sistema Nacional de Inclusión y Equidad.
 - b. Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
 - c. Sistema Nacional de Educación Intercultural.
5. El Consejo Nacional de Educación es el organismo especializado y permanente de orientación, asesoría y consulta del Instituto de Evaluación Educativa.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
6. El Sistema Nacional de Educación se compone de los siguientes tipos de instituciones educativas:
 - a. Públicas, municipales, fiscomisionales y particulares.
 - b. Mixtas, públicas.
 - c. Matutina, vespertina y nocturna.

7. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa se encarga de realizar la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cuenta con su propia junta directiva que se conforma por:
- a. Cuatro personas.
 - b. Cinco personas.
 - c. Dos personas.
9. El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, es parte del Sistema Nacional de Educación.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. Identifique el fin del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe:
- a. El fortalecimiento de la plurinacionalidad y la interculturalidad para lograr el Buen Vivir.
 - b. Fortalecer la política pública en el Ecuador.
 - c. La formación de personas sin identidad propia.

[Ir al solucionario](#)

Resultado de aprendizaje 3 y 4

- Identifica las funciones y las características del educador en el nivel inicial, básico y bachillerato, en observancia del marco legal.
- Investiga e identifica casos con base a infracciones de los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas y adolescentes.

Por medio de estos resultados de aprendizaje, se proporcionará al estudiante la comprensión necesaria sobre cómo actuar en los diferentes niveles educativos del país frente a la identificación de casos de infracciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este logro implica no solo la capacidad para identificar las funciones y características del educador en los niveles inicial, básico y bachillerato, en cumplimiento del marco legal, sino también la destreza para investigar y detectar situaciones que constituyan infracciones a los derechos, garantías y deberes de la infancia y adolescencia. Durante este proceso, se busca que el estudiante adquiera una comprensión profunda de las responsabilidades docentes alineadas con las normativas legales y desarrolle habilidades para reconocer y abordar casos específicos de violación de los derechos fundamentales de los niños y adolescentes.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje recomendadas



Semana 13

Unidad 4. Derechos de la niñez y adolescencia en el sistema nacional ecuatoriano y su respaldo legal

Antes de iniciar con el estudio es necesario tener claro que el Código de la Niñez y Adolescencia, constituirá el marco jurídico mínimo para la protección integral de los derechos de las personas menores de edad.

4.1. Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos

Dentro del [Código de la Niñez y Adolescencia](#) hay mucho que entender sobre lo que ahí se expone y también hay mucho con lo que debemos comprometernos, debemos darnos cuenta de que nos estamos capacitando para ser profesionales de la educación, por lo tanto, esto hace que asumamos con mucha responsabilidad el estudio de estos temas que tienen como centro a los niños, niñas y adolescentes, quienes son la razón de nuestra orientación profesional.

En la parte inicial, el Código de la Niñez y Adolescencia trata sobre su definición, donde manifiesta que este código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. Este código aplica a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla los dieciocho años de edad y que se define como niño o niña a la persona que no ha cumplido doce años, mientras que define como adolescente a la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad. Posteriormente, destaca los principios fundamentales, esto significa, parte de la sustentación del Código de la Niñez y Adolescencia.

Como parte de nuestro estudio, le invito a revisar la infografía [Educación de la niñez y adolescencia](#), en la cual se hace referencia al derecho a la educación, los objetivos de los programas de educación, y, las prohibiciones a las instituciones educativas.

4.2. El niño, niña y adolescentes en sus relaciones de familia

Como es de conocimiento para un niño, niña o adolescente, la familia es la célula básica de la sociedad, en su interior se generan los procesos más importantes para el desarrollo armónico de la persona, de la familia nuclear que es su entorno próximo, de la familia extendida que es el siguiente nivel, junto con la relación que se genera en función de los amigos y el trabajo, esta relación y formación será proyectada a la sociedad en función de su manera propia de desarrollo.

Los niños, niñas y adolescentes son los más susceptibles a la influencia familiar en su crecimiento, cada uno va generando con más fuerza su identidad y ganando su espacio al interior de ese núcleo hasta trascender esa dimensión e insertarse en la sociedad, en la familia se juegan roles, se asumen derechos, responsabilidades y obligaciones.

Se trata también temas de patria potestad, sobre ella se dice que no solamente es el conjunto de derechos, sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. También se mencionan las obligaciones de los padres, entre ellos la de educar a sus hijos.

Es determinante también hablar sobre sanciones a instituciones educativas que atenten contra el derecho a la educación e indica que serán sancionados:

- Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la participación organizada de sus alumnos adolescentes en la planificación y ejecución de sus programas, o que permitan prácticas disciplinarias que afecten los derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que estudian en sus establecimientos.
- Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés.
- Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus padres o representantes legales.
- Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la matrícula a un niño, niña o adolescente.
- Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las garantías del debido proceso.
- Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las garantías del debido proceso.

- Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del derecho de la diversidad o identidad cultural.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Es momento de aplicar sus conocimientos a través de las actividades que se han planteado a continuación:

1. Le invito a revisar el [Código de la Niñez y Adolescencia](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Identifique los artículos del 1 al 95, identifique algunas palabras claves e identifique su definición, puede colocar las palabras que usted crea conveniente.

Tabla 3
Palabras claves Código de la Niñez y Adolescencia

Palabra clave	Definición

- b. Investigue lo que indica el Código de la Niñez y Adolescencia sobre los derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho de la educación.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.



4.3. Sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia

Dando continuidad a nuestro estudio, en esta semana iniciamos hablando sobre el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA), que es un proyecto de Unicef Ecuador, que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este Sistema tiene como principios el interés superior del niño, respeto a las opiniones de los niños, la supervivencia y desarrollo. Se encarga de promover derechos para prevenir vulneraciones, garantizar el ejercicio de derechos por medio de servicios como la educación, defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando estos hayan sido vulnerados. Para lograr que el sistema sea integral debe respetar, promover, proteger, restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que los actores tengan sus roles claros y puedan interactuar entre sí para formar una red de protección que conduzca al desarrollo integral del niño, niña y adolescente.



Para ampliar aún más nuestro conocimiento es necesario leer el siguiente documento: [Sistema de protección de la niñez y adolescencia para Ecuador](#).

4.4. Responsabilidad del adolescente

En estos tiempos tratar con un adolescente no es tan fácil, puesto que, en esa etapa de su vida, se sienten capaces y piensan ser dueño de su vida, lo que se puede convertir en un conflicto y más cuando actúa de manera irresponsable.

La responsabilidad es algo que apunta directamente a la forma de actuar de la persona que hace referencia a la madurez y el compromiso con uno mismo con las demás personas, esto implica asumir obligaciones que traerán consigo consecuencias de sus actos. El adolescente responsable tendrá claro lo que debe realizar y la manera de actuar ante cualquier

eventualidad, sin necesidad de recibir una orden de lo que debe hacer, por esto es necesario que los adolescentes se eduquen, lo que tiene como objetivo favorecer la interiorización de las normas, haciendo que estén tan arraigadas que sean capaces de comportarse de forma responsable sin que haya nadie que les indique lo que deben hacer o no hacer.

4.5. Medidas socioeducativas

Las medidas socioeducativas están enfocadas de manera especial para los adolescentes infractores, en estos casos se aplicarán estas medidas, y se vincula a la educación en su proceso. La finalidad de estas medidas es desarrollar a los menores infractores para garantizar su educación y la integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio de los demás derechos de la persona de conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.

Las medidas socioeducativas buscan también la inserción del adolescente a la sociedad, mediante un proceso sistemático que inicia desde el ingreso al centro de internamiento, durante el tiempo de cumplimiento de la sanción y finaliza cuando el adolescente retoma su vida en libertad.

En Ecuador, las medidas socioeducativas están contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia y son aplicadas por el sistema de justicia juvenil.

Algunas de las medidas socioeducativas que se aplican en el país se detallan en la infografía:

Medidas socioeducativas.

Es importante destacar que estas medidas deben ser aplicadas con precaución y siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor, su bienestar y su reintegración social. Además, es fundamental que se garantice el debido proceso y se respeten los derechos humanos de los menores involucrados en el sistema de justicia juvenil.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Le invito a revisar el [“Código de la Niñez y Adolescencia”](#).
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Identifique los artículos 370 al 376 y analice su contenido.
 - b. Investigue dos casos sobre adolescentes que hayan pasado por procesos de medidas socioeducativas y descríbalos.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

3. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos:



Autoevaluación 5

1. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. Según el Código de la Niñez y Adolescencia se define como niño o niña a la persona que no ha cumplido:
 - a. Doce años de edad.
 - b. Once años de edad.
 - c. Diez años de edad.
3. Una adolescente embarazada debe ser retirada de una institución educativa.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades:
 - a. Culturales, artísticas y deportivas a las cuales tengan acceso los niños, niñas y adolescentes.
 - b. Donde los niños, niñas y adolescentes puedan salir a vender en las calles.
 - c. Donde los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a malos hábitos.
5. El Código de la Niñez y Adolescencia se aplica a todo ser humano desde su concepción hasta que cumpla los:
 - a. 18 años de edad.
 - b. 21 años de edad.
 - c. 17 años de edad.

6. El Código de la Niñez y Adolescencia, garantiza el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
7. El Código de la Niñez y Adolescencia, constituirá el marco jurídico mínimo para:
 - a. La protección integral de los derechos de las personas menores de edad.
 - b. La protección integral de los derechos de las personas menores de 21 años.
 - c. Únicamente personas con discapacidad.
8. Para un niño, niña o adolescente, la familia es la célula básica de la sociedad.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
9. Los niños, niñas y adolescentes son más susceptibles en su crecimiento a:
 - a. La influencia familiar.
 - b. Los compañeros de las instituciones educativas.
 - c. Los amigos de su entorno.
10. El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA), es un proyecto de Unicef Ecuador que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.

[Ir al solucionario](#)



Unidad 5. Derecho de las personas con discapacidad en la educación. Marco legal ecuatoriano

Ley orgánica de discapacidades

En esta semana iniciamos con el estudio de la [Ley Orgánica de Discapacidades](#) que tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos que se deriven de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural. Esta ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano.

5.1. Principios y disposiciones fundamentales

Hablar de fines, es como hablar del para qué, es decir, qué se pretende alcanzar con la vigencia de la Ley Orgánica de Discapacidades, la respuesta a esta inquietud se encuentra al señalar los fines de esta ley (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012):

- Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección integral de discapacidades.
- Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad.
- Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad.

- Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones.
- Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos.
- Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.

5.2. De las personas con discapacidad, sus derechos, garantías y beneficios

Las personas amparadas por la Ley Orgánica de Discapacidades son:

- Las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
- Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad con esta ley.
- Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que señala la presente ley.
- Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad.
- Las personas jurídicas, públicas, semipúblicas y privadas, sin fines de lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente acreditadas por la autoridad competente.

La presente ley define a la persona con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica,

psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento.

La ley tiene que abarcar todos los aspectos necesarios para su adecuado funcionamiento, así está normado un subsistema nacional para la calificación de la discapacidad; esto lleva a establecer los mecanismos para la acreditación de las personas con discapacidad, su registro y registro de instituciones de apoyo. Se deja manifiesto, de la misma manera, los derechos de estas personas respecto a la salud, a la educación, su vinculación con la cultura, el deporte, la recreación y el turismo; también se desarrollan los temas de trabajo y capacitación, de la vivienda, de la accesibilidad a bienes y servicios y beneficios particulares por su condición; además de tarifas preferenciales y exenciones arancelarias, y los beneficios preferenciales en el IESS.

5.3. Sistema nacional de protección integral de las personas con discapacidad

Este Sistema Nacional de Protección Integral establece un sistema de protección a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

Además de la Ley Orgánica de Discapacidades, Ecuador cuenta con un Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo coordinar y articular las políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, este sistema incluye la creación de un Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, encargado de formular y coordinar políticas públicas en esta materia, así como de monitorear su implementación.

También se establece la creación de un Fondo Nacional para la Discapacidad, destinado a financiar proyectos y programas para la inclusión y protección de las personas con discapacidad.



En definitiva, el Sistema Nacional de Protección Integral de las Personas con Discapacidad busca garantizar una atención integral y coordinada a las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos.

5.4. De las infracciones, procedimiento y sanciones

El Sistema Nacional de Protección Integral de las personas con discapacidad está totalmente estructurado, hasta llegar a determinar por mandato de la ley determinadas infracciones, sus procedimientos y acciones sancionatorias. Respecto a las sanciones, la ley las aplica con base en el nivel de infracción cometido y se catalogan tres niveles de infracción: leves, graves y gravísimas.

En lo que tiene que ver con la educación, en el articulado de las infracciones gravísimas, se señala que: se impondrá sanción pecuniaria de diez (10) a quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por treinta (30) días. A juicio de la autoridad sancionadora, en caso de impedir el derecho de acceso a la educación en las instituciones educativas públicas y privadas.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Reforcemos el aprendizaje resolviendo las siguientes actividades:

1. Le invito a revisar la “Ley Orgánica de Discapacidades”.
2. A partir de las explicaciones dadas y de la lectura realizada:
 - a. Leer los artículos del 27 al 41.
 - b. Luego, elabore un resumen sobre las condiciones de acceso a la educación.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Las actividades de aprendizaje recomendadas deben ser realizadas como parte de su proceso formativo, pero no son calificadas. Si tiene alguna duda para su realización, puede comunicarse con el profesor tutor a través del EVA.

3. Realice la siguiente autoevaluación para comprobar sus conocimientos:



Autoevaluación 6

1. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica de Discapacidades abarca los sectores público y privado.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
2. La Ley Orgánica de Discapacidades ampara a las personas con:
 - a. Discapacidad ecuatoriana o extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
 - b. Discapacidad que sean solamente ecuatorianas que se encuentren en el territorio ecuatoriano.
 - c. Discapacidad que sean solamente americanas.
3. En los actos del servicio público y privado se atenderá sin preferencias a las personas con discapacidad para evitar su discriminación.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
4. Los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior son:
 - a. Beneficiarios de la Ley Orgánica de Discapacidades.
 - b. Personas que pierden sus derechos de discapacidad.
 - c. Personas a quienes el Estado desampara por completo.
5. Son beneficiarios de la Ley Orgánica de Discapacidades los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.

6. La Ley Orgánica de Discapacidades tiene por objeto:
 - a. Asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad.
 - b. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección integral de discapacidades.
 - c. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de calidad.
7. El Sistema Nacional de Protección Integral establece un sistema de protección integral a las personas con discapacidad.
 - a. Verdadero.
 - b. Falso.
8. La Ley Orgánica de Discapacidades define a la persona con discapacidad a:
 - a. Toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento.
 - b. Toda aquella que, nació con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento.
 - c. Toda aquella que, como consecuencia de un accidente de tránsito, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el reglamento.

9. Las personas con discapacidad tienen accesibilidad a bienes y servicios y beneficios particulares por su condición; además de tarifas preferenciales y exenciones arancelarias, y los beneficios preferenciales en el IESS.
- a. Verdadero.
 - b. Falso.
10. En la Ley Orgánica de Discapacidades, en lo que tiene que ver con la educación, como infracciones gravísimas, se señala que:
- a. Se impondrá sanción pecuniaria de diez (10) a quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por treinta (30) días.
 - b. Se impondrá sanción pecuniaria de doce (12) a quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por treinta (30) días.
 - c. Se impondrá sanción pecuniaria de ocho (8) a quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general y/o suspensión de actividades hasta por treinta (30) días.

[Ir al solucionario](#)



Actividades finales del bimestre

Como es de su conocimiento, es hora de prepararse para la evaluación del segundo bimestre. Es importante que esta semana revisen todos los contenidos y las actividades trabajadas hasta el momento, los anuncios académicos y documentos sugeridos, los cuales se resumen en:

▪ **Unidad 2**

Debe tener claro el significado de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que se encarga de velar y garantizar el derecho a la educación, la que determina los principios que orienta la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, también se establecen los derechos y obligaciones de los agentes educativos.

▪ **Unidad 3**

- Se indica el Sistema Nacional de Educación donde se menciona a la Autoridad Educativa Nacional que ejercerá el ministro o ministra, quien se encarga de formular las políticas nacionales del sector, estándares de calidad y gestión educativa, posteriormente debe conocer que el Consejo Nacional de Educación que es el organismo especializado y permanente de orientación, asesoría y consulta de la Autoridad Educativa Nacional y por último se hace hincapié en los niveles de gestión de la misma.
- Se trata también sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es creado con la finalidad de promover la calidad de la educación, se encarga de realizar la evaluación integral interna y externa del Sistema Nacional de Educación de acuerdo a los estándares que establezca la Autoridad Educativa Nacional. Posteriormente, se hace referencia al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe mismo que se implementa en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, donde se ofrecen programas educativos en lenguas originarias.

▪ **Unidad 4**

Se hace referencia al Código de la Niñez y Adolescencia, mismo que trata sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, se indica también los derechos, objetivos de la educación y las prohibiciones a las instituciones educativas. Se puntualiza el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y como principios el interés superior del niño, respeto a las opiniones de los niños, la supervivencia y desarrollo.

▪ **Unidad 5**

Se hace referencia a la Ley Orgánica de Discapacidades donde se indica que una persona con discapacidad es toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado. Se indican también los fines, derechos y garantías de las personas con discapacidad y se hace referencia al Sistema Nacional de Protección Integral que tiene como objetivo coordinar y articular las políticas públicas para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.



4. Solucionario

Autoevaluación 1		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Estas respuestas pueden estar dirigidas a resolver problemas específicos, mejorar la calidad de vida de la población o promover objetivos sociales y económicos.
2	a	Se refiere a la toma de decisiones, la formulación y aplicación de leyes, así como la gestión de recursos para el bienestar de la comunidad.
3	V	La política se define comúnmente como la ciencia y arte de gobernar. Implica la toma de decisiones, la organización y administración de las sociedades humanas, especialmente en el ámbito del Estado y sus asuntos de interés.
4	a	Implica la accesibilidad y visibilidad generalizada de algo que afecta a la comunidad en su conjunto, como servicios gubernamentales o espacios comunes.
5	V	¡Correcto! A finales de los años setenta, se experimentó una nueva clase política en el país, poniendo fin a décadas de inestabilidad. Este periodo marcó un cambio significativo en la historia política.
6	a	Estas reformas suelen abordar aspectos como el currículo, la financiación, la infraestructura escolar, la formación de docentes y otros elementos relacionados con el sistema educativo.
7	V	La política educativa del señor Plaza se orientó mucho a la matrícula en la primaria y esencialmente en las partes rurales, puesto que es donde más problemas educativos se presentaban.
8	a	La intención es implementar cambios para garantizar que más estudiantes completen su educación de manera exitosa, reduciendo las tasas de abandono y fracaso escolar.
9	V	Se destacó la importancia de no solo aumentar la accesibilidad a la educación, sino también de mejorar la calidad de la enseñanza y los resultados educativos.
10	a	Este modelo busca reconocer y valorar la diversidad cultural y lingüística de las comunidades indígenas, ofreciendo una educación que incluye y respeta sus idiomas y tradiciones.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 2		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Este tipo de planes reflejan el compromiso a largo plazo de un país con el mejoramiento de la educación y el desarrollo.
2	a	Cuando un plan, como el Plan Decenal de Educación 2006-2015, se establece a través de una consulta popular y se adopta como parte de la visión a largo plazo del país, se convierte en una política de Estado.
3	F	El Plan Decenal de Educación 2006-2015 no tiene tres políticas educativas. El Plan Decenal se compone de estrategias y acciones específicas destinadas a mejorar la educación a lo largo de un período de diez años, en lugar de tener políticas educativas como entidad separada. Gracias por señalarlo.
4	a	Este plan es la herramienta de planificación a mediano y largo plazo del Estado ecuatoriano, abordando áreas clave para el desarrollo sostenible, incluyendo la educación.
5	F	En el objetivo 2 del Plan Nacional del Buen Vivir se establece la necesidad de potenciar las habilidades y capacidades de la población.
6	a	Es la ley suprema que sirve como base para el ordenamiento jurídico del país.
7	V	La Constitución vigente en Ecuador es la del 28 de septiembre de 2008. Este documento, aprobado en referéndum, es el cuerpo legal supremo del Estado, estableciendo la estructura del gobierno, los derechos ciudadanos y otros aspectos fundamentales de la sociedad ecuatoriana.
8	a	Este eje aborda políticas y programas orientados a mejorar las condiciones y oportunidades sociales, y la educación es una parte integral de estas iniciativas.
9	F	El licenciado Lenín Moreno fue el encargado de presentar el Plan Nacional Toda una Vida.
10	a	El Plan Nacional del Buen Vivir estudia el objetivo: mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, buscando el desarrollo integral de las personas y la sociedad.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 3

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	¡Correcto! En Ecuador, una ley orgánica tiene una jerarquía superior a las leyes ordinarias y sigue un procedimiento especial. Su objetivo es regular los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento de las instituciones públicas.
2	a	La ley aborda aspectos diversos del sistema educativo, buscando una educación inclusiva, intercultural y de calidad.
3	V	Esto refleja el compromiso con la diversidad cultural del país y busca preservar y promover las lenguas indígenas como parte integral del sistema educativo intercultural.
4	a	Está orientada a promover la igualdad y la inclusión en el acceso a la educación, abordando diversas dimensiones del sistema educativo para asegurar un enfoque intercultural y equitativo.
5	V	La LOEI en Ecuador afirma que la educación es un derecho constitucional y especifica las obligaciones del Estado para garantizar su cumplimiento pleno y progresivo.
6	a	La LOEI establece que uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad de los estudiantes, enfatizando una formación integral.
7	V	Estas disposiciones buscan fomentar la mejora continua y reconocer el desempeño destacado de los educadores.
8	a	Las obligaciones de las y los docentes, según la LOEI, incluyen cumplir con las disposiciones de la Constitución y ser actores fundamentales en proporcionar una educación pertinente y de calidad.
9	V	Los padres y representantes, según la LOEI, tienen el derecho de recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus representados y participar en los procesos de evaluación del desempeño docente, todo en consideración al interés superior del niño.
10	a	Los derechos y obligaciones de la comunidad educativa incluyen recibir educación y participar activamente en el conocimiento de las realidades institucionales

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 4		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	La LOEI, desarrolla y ejecuta únicamente en el territorio ecuatoriano, ya que esta ley está específicamente diseñada para regular el sistema educativo en Ecuador y no tiene jurisdicción o aplicación fuera de ese territorio.
2	a	La educación es un derecho que garantiza la Constitución de la República ya que esta reconoce y asegura a todos los ciudadanos el acceso a la educación.
3	V	Cumplir con estándares de calidad es esencial para asegurar un entorno educativo efectivo y beneficioso para el aprendizaje.
4	a	El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad. Garantizar la inclusión y equidad en el sistema educativo.
5	F	El Consejo Nacional de Educación se constituye como el ente especializado y constante encargado de proporcionar orientación, asesoramiento y consulta a la Autoridad Educativa Nacional.
6	a	Esta diversidad refleja la variedad de entidades educativas que forman parte del sistema educativo en el país, con diferentes estructuras de administración y financiamiento.
7	V	Su tarea principal es evaluar cómo se están implementando los procesos de evaluación en el ámbito educativo para garantizar la calidad y eficacia del sistema de evaluación.
8	a	El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cuenta con su propia junta directiva que se conforma por cuatro personas. Esta junta desempeña un papel crucial en la toma de decisiones y supervisión de las actividades del instituto.
9	V	Este sistema está diseñado para atender las necesidades educativas de los grupos étnicos y culturales que requieren una educación bilingüe e intercultural.
10	a	Este enfoque refleja el compromiso de Ecuador con la diversidad cultural y étnica, alineándose con los principios constitucionales y la visión de desarrollo del país.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 5		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Este derecho está respaldado por diversos instrumentos internacionales y nacionales que buscan proteger y promover el bienestar y desarrollo de los niños y jóvenes.
2	a	De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia, se considera niño o niña a aquel individuo que aún no ha alcanzado los doce años de edad.
3	F	El retiro de una adolescente embarazada de una institución educativa no es una obligación automática. Se deben buscar soluciones que permitan su continuidad educativa.
4	a	Esta medida busca fomentar el desarrollo integral de los jóvenes, proporcionándoles oportunidades positivas para su crecimiento personal y social.
5	a	Establece disposiciones y protecciones específicas para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes durante su etapa de formación, abarcando aspectos legales y de derechos hasta la mayoría de edad.
6	V	La permanencia de todo niño y niña en la educación básica es un principio fundamental respaldado por las normativas educativas en varios países, incluyendo Ecuador.
7	a	Esta legislación establece los derechos y responsabilidades para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños y adolescentes, abordando aspectos legales relacionados con la niñez y adolescencia en Ecuador.
8	V	La familia cumple un papel crucial en la protección, educación y apoyo emocional de los niños y adolescentes, siendo un factor determinante en su crecimiento integral.
9	a	La familia desempeña un papel fundamental en la formación de valores, la transmisión de normas sociales y el desarrollo emocional de los niños y adolescentes.
10	V	¡Correcto! El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA) es un proyecto respaldado por Unicef Ecuador, diseñado con el propósito de asegurar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el país. Este enfoque integral busca garantizar un entorno seguro y propicio para su desarrollo.

Ir a la
autoevaluación

Autoevaluación 6		
Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
1	V	Al abarcar tanto el sector público como el privado, se busca asegurar que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades y acceso a diversos servicios y actividades.
2	a	Esta proporciona protección y garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad, independientemente de su nacionalidad, que se encuentren dentro del país.
3	F	La afirmación es falsa. La Ley Orgánica de Discapacidades establece que en los actos del servicio público y privado se atenderá sin preferencias a las personas con discapacidad para evitar su discriminación. Esta disposición busca garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso a servicios y oportunidades para las personas con discapacidad.
4	a	La ley busca garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y esto incluye a los ciudadanos ecuatorianos con discapacidad que se encuentren fuera del país.
5	V	La Ley Orgánica de Discapacidades en Ecuador reconoce la importancia de brindar apoyo y protección no solo a las personas con discapacidad directamente, sino también a quienes tienen una relación cercana o responsabilidad hacia ellas.
6	a	Busca establecer medidas que promuevan la inclusión y mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de acciones preventivas, intervenciones tempranas, y la provisión de servicios de habilitación y rehabilitación.
7	V	Este sistema, conforme a la Ley Orgánica de Discapacidades en Ecuador, tiene como objetivo principal brindar una atención integral a las personas con discapacidad, abarcando aspectos como la prevención, detección, habilitación, rehabilitación y atención permanente.
8	a	Esta definición de persona con discapacidad, según la Ley Orgánica de Discapacidades, abarca diversas condiciones y limitaciones que pueden afectar la capacidad de una persona para realizar actividades esenciales de la vida diaria.
9	V	Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley Orgánica de Discapacidades en Ecuador, tienen derechos a beneficios y facilidades específicas para garantizar su inclusión y bienestar.

Autoevaluación 6

Pregunta	Respuesta	Retroalimentación
10	a	La Ley Orgánica de Discapacidades, en lo referente a la educación, indica que, en caso de cometer infracciones gravísimas, se aplicará una sanción pecuniaria que oscilará entre diez (10) y quince (15) remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general, y/o la suspensión de actividades por un periodo de hasta treinta (30) días. Esta medida tiene como objetivo asegurar el acatamiento de las disposiciones que promueven la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito educativo.

[Ir a la autoevaluación](#)



5. Glosario

Constitución: ley fundamental de un Estado.

Educación: la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas.

Estándares de calidad: los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema educativo.

Reformas educativas: son políticas orientadas a buscar el bien común de la sociedad.

Política pública educativa: las políticas educativas son un conjunto de acciones adoptadas por una autoridad educativa competente y legítima orientadas a resolver problemas específicos.

Ley Orgánica de Educación Intercultural: es aquella que determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana.

Plan Decenal de Educación: es un instrumento de gestión estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, técnicas, administrativas y financieras.



6. Referencias bibliográficas

- Arcos Cabrera, C., & Espinosa, B. (2008). *Desafíos para la educación en el Ecuador: calidad y equidad*. Quito: Flacso. Obtenido de <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/40762.pdf>
- Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Obtenido de https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2015). *Ley Orgánica de Educación Intercultural*. Quito, Ecuador. Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones. Obtenido de <https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-organica-educacion-intercultural>
- Congreso Nacional. (2003) *Código de la niñez y la adolescencia*. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://www.registrocivil.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/01/este-es-06-C%C3%93DIGO-DE-LA-NI%C3%91EZ-Y-ADOLESCENCIA-Leyes-conexas.pdf>
- Asamblea Nacional del Ecuador (2012) *Ley Orgánica de Discapacidades*. Quito. Obtenido de https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/02/ley_organica_discapacidades.pdf
- López, D., Cardénas, C. E. (s/f). *¿Qué es una política pública?* Universidad Latina de América. Revista jurídica. [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8122BC01AACC9C6505257E3400731431/\\$FILE/QU%C3%89_ES_UNA_POL%C3%8DTICA_P%C3%9ABLICA.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/8122BC01AACC9C6505257E3400731431/$FILE/QU%C3%89_ES_UNA_POL%C3%8DTICA_P%C3%9ABLICA.pdf)
- Ministerio de Educación. (2006). *Plan Decenal de Educación del Ecuador 2006 - 2015*. Quito. Obtenido de https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/K1_Plan_Estrategico1.pdf

Minteguiaga, A. (2014). *Las oscilaciones de la calidad educativa en Ecuador, 1980-2010*. Quito: IAEN. Obtenido de <https://editorial.iaen.edu.ec/wp-content/uploads/sites/12/2016/06/Las-oscilaciones-de-calidad-educativa.pdf>

Nieto Flores, A. (2020). *Política pública y marco legal en la educación*. UTPL

Sarango Jaramillo, C. (2018). *Cátedra integradora: Sistemas y contextos educativos: Política pública y marco legal educativo. PRÁCTICUM 1: Determinación de los problemas que se presentan en la aplicación y gestión de la política pública en educación*. UTPL

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2009). *Plan Nacional para el Buen Vivir*. Quito. Obtenido de <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/%20Informacion-Legal/Normas-de-Regulacion/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir/Plan+Nacional+del+Buen+Vivir+2009-2013.pdf>

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2021). *Plan de Creación de Oportunidades 2021 – 2025*. Quito Ecuador. <https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf>

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2017). *Plan Nacional de Desarrollo Toda una vida*. Quito Ecuador. Obtenido de <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%20Toda%20Una%20Vida%202017%20-%202021.pdf>